Kancelaria Notarialna
Anna Paszkiewicz Bartłomiej Zeman
Spółka Cywilna
30-009 Kraków, ul. Józefa Friedleina 7/11
tel.+48 12 421 88 55, fax +48 12 421 88 09
NIP: 676-241-45-71 REGON: 121148215

Repertorium A numer 5642/2026

WYPIS

AKT NOTARIALNY

Dnia czternastego sierpnia dwa tysiące dwudziestego szóstego roku (14-08-2026 r.) w Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy ulicy Józefa Friedleina nr 7/11, **przed notariuszem Bartłomiejem Zemanem,** stawili się: ----------

1. **Małgorzata Agata Rządca,** według oświadczenia zamieszkała pod adresem: 32-010 Łuczyce, ulica Kosynierów nr 101, używająca pierwszego imienia,---------
Pesel: 86121100487, ----------
legitymująca się polskim dowodem osobistym numer: DII 317369,----------
ad 1) działająca jako pełnomocnik w imieniu Spółki pod firmą: HENNIGER INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, pod adresem: 31-351 Kraków, ulica Odkrywców nr 13, REGON: 270509473, NIP: 6350000742, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000599210, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym w wysokości 7.772.547,00 zł (**"Deweloper"** lub **"Sprzedający"**), zgodnie z informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym według stanu na dzień 03.08.2026 godz. 09:00:07, na podstawie pełnomocnictwa z dnia 19 września 2023 roku, objętego aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza w Krakowie Annę Paszkiewicz, Repertorium A nr 5147/2023, ----------
adres do doręczeń Dewelopera: 31-351 Kraków, ulica Odkrywców nr 13, ----------
2. **Sachin Parulkar,** imiona rodziców: Avinash i Aarti, według oświadczenia zamieszkały pod adresem: 30-693 Kraków, ulica Adama Bochenka nr 9 m. 10, urodzony w dniu 27 sierpnia 1986 roku w Indiach, według zapewnienia znający język angielski, ----------
Pesel: 86082720036, ----------
legitymujący się polską kartą pobytu nr RS8961236, z terminem ważności do dnia 23 kwietnia 2029 roku oraz paszportem indyjskim numer: U8308371, z terminem ważności do dnia 12 lipca 2031 roku,----------
3. **Pallavi Parulkar,** imiona rodziców: Umakant Rao i Snehal, według oświadczenia zamieszkała pod adresem: 30-693 Kraków, ulica Adama Bochenka nr 9 m. 10, urodzona w dniu 8 sierpnia 1992 roku w Indiach, według zapewnienia znająca język angielski, ----------
Pesel: 92080814907, ----------
legitymująca się polską karta pobytu nr RS2963243, z terminem ważności do dnia 23 kwietnia 2029 roku oraz paszportem indyjskim numer: V4185651, z terminem ważności do dnia 31 stycznia 2032 roku, ----------
ad 2) i ad 3) zwani są dalej także: **"Nabywcą"**, ----------
adres do doręczeń Nabywcy: 30-644 Kraków, ulica Puszkarska nr 7N m. 208.----------

4. **Maciej Jacek Najbar,** imiona rodziców: Jacek i Ewa, według oświadczenia zamieszkały w Krakowie, tłumacz przysięgły języka angielskiego, wpisany na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości z dniem 28 października 2011 roku pod numerem TP/99/11, zgodnie z okazanym zaświadczeniem wydanym z upoważnienia Ministra Sprawiedliwości w dniu 28 października 2011 roku, znak: DO-V-671-759/11, legitymujący się polskim dowodem osobistym numer: DID 957533.----------

Tożsamość stawających notariusz ustalił na podstawie okazanych przy tym akcie i powołanych powyżej dokumentów tożsamości, nadto – po dokonaniu weryfikacji w rejestrze zastrzeżeń numerów Pesel, o którym mowa w art. 23a ustawy z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności (tekst jednolity: Dz. U. z 2026 roku, poz. 384) – stwierdził, że numery Pesel Nabywcy nie są zastrzeżone.----------

UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU I PRZENIESIENIA WŁASNOŚCI ORAZ OŚWIADCZENIE O USTANOWIENIU HIPOTEKI

I. Pełnomocnik Dewelopera oświadcza, że:----------

1. Deweloper jest współwłaścicielem w udziale wynoszącym co najmniej **551/100000** części nieruchomości położonej w województwie małopolskim, powiecie m. Kraków, gminie Kraków m., w Krakowie, obręb ewidencyjny nr 0047, Podgórze, utworzonej z działki numer 263/35 obszaru 0,8202 ha, przy ulicy Puszkarskiej 7N (**"Nieruchomość"**), dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą **nr KR1P/00683687/5** (**"Księga Wieczysta"**),----------
2. w dziale I-Sp Księgi Wieczystej wpisane są uprawnienia wynikające z prawa ujawnionego w dziale III innej księgi wieczystej, opisane w **Załączniku nr 1** do niniejszego aktu,----------
3. w dziale II Księgi Wieczystej jako właściciel ujawniona jest Spółka pod firmą: HENNIGER INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, REGON: 270509473, KRS: 0000599210, na podstawie opisanego niżej Zaświadczenia Prezydenta Miasta Krakowa,----------
4. w dziale III Księgi Wieczystej wpisane są: ----------

a. służebności opisane w **Załączniku nr 2** do tego aktu,----------
b. roszczenia wynikające z umów przedwstępnych sprzedaży oraz z umów deweloperskich, w tym wpisane jest roszczenie na rzecz Nabywcy, na podstawie zdefiniowanej poniżej Umowy Deweloperskiej (**"Roszczenie"**) oraz ujawnione są wzmianki dotyczące wpisu kolejnych takich roszczeń o ustanowienie odrębnej własności lokali i przeniesienie tych praw – niedotyczące lokalu będącego przedmiotem niniejszej umowy,----------
c. roszczenie dotychczasowego właściciela gruntu o opłatę przekształceniową w odniesieniu do każdoczesnego właściciela nieruchomości, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, na rzecz Skarbu Państwa - organ reprezentujący Skarb Państwa – Prezydent Miasta Krakowa,

5. w dziale IV Księgi Wieczystej wpisane są:----------

a. roszczenie o ustanowienie hipoteki na rzecz PKO Bank Hipoteczny Spółka Akcyjna, zabezpieczenie spłaty wynikających z niej wierzytelności, w tym kapitału i odsetek umownych, odsetek za opóźnienie, opłat, prowizji, przyznanych kosztów

postępowania, obciążeń wydatków oraz świadczeń ubocznych w postaci roszczeń o naprawienie szkody wynikającej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań, do zapłaty których kredytobiorca zobowiązał się zgodnie z umową, umowa nr 85 1020 2906 0000 1596 0198 7254 z dnia 01.12.2025r. – na podstawie art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r o listach zastawnych i bankach hipotecznych dla zabezpieczenia spłaty kredytu ustanowiona zostanie hipoteka na nieruchomości lokalowej oznaczonej - ul. Puszkarska budynek C lokal C 1.3.2, której odrębna własność powstanie na rzecz Anety Pazik-Aybar, Alperen Aybar, ----------

b. roszczenie o ustanowienie hipoteki na rzecz PKO Bank Hipoteczny Spółka Akcyjna, zabezpieczenie spłaty wynikających z niej wierzytelności, w tym kapitału i odsetek umownych, odsetek za opóźnienie, opłat, prowizji, przyznanych kosztów postępowania, obciążeń wydatków oraz świadczeń ubocznych w postaci roszczeń o naprawienie szkody wynikającej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań, do zapłaty których kredytobiorca zobowiązał się zgodnie z umową, umowa kredytu nr 13102029060000169602021772 z dnia 02.03.2026 r. – na podstawie art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r o listach zastawnych i bankach hipotecznych dla zabezpieczenia spłaty kredytu ustanowiona zostanie hipoteka na nieruchomości lokalowej oznaczonej - ul. Puszkarska budynek B lokal B1.4.4, której odrębna własność powstanie na rzecz Jarosława Oczkowicza i Katarzyny Bakalarz, ----------

oraz wzmianki o wykreślenie powyższych roszczeń, ----------

6. nadto w działach: I-O, I-Sp, II i III Księgi Wieczystej ujawniona jest wzmianka REP.C./NOTA/529261/26 dotycząca wniosku wieczystoksięgowego złożonego w związku z zawarciem niżej opisanej Umowy Wyodrębnienia Pierwszego Lokalu, a także inne wzmianki o wnioskach, które nie dotyczą przedmiotu niniejszej umowy,--
7. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr **KR1P/00421697/4** dla nieruchomości położonej w województwie małopolskim, powiecie m. Kraków, gminie Kraków m., dzielnica Podgórze, obręb ewidencyjny nr 0047, utworzonej z działki numer 263/27 o pow. 2,3594 ha, w której dziale II jako właściciel ujawniony jest Skarb Państwa - Prezydent Miasta Krakowa, jako organ reprezentujący Skarb Państwa, zaś jako użytkownik wieczysty gruntu i właściciel budynku stanowiącego odrębną nieruchomość ujawniona jest Spółka pod firmą: BONARKA OFFICES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (REGON: 368613766, KRS: 0000701012), a w dziale III wpisana jest, między innymi, nieodpłatna służebność przejazdu i przechodu do drogi publicznej (ulica Puszkarska) przez działkę numer 263/27 położoną w Krakowie, jednostka ewidencyjna Podgórze, obręb 47 - na rzecz każdoczesnych właścicieli i użytkowników wieczystych działki nr 263/26 położonej w Krakowie, jednostka ewidencyjna Podgórze, obręb 47 [numer wpisu 4], na podstawie aktu notarialnego sporządzonego w dniu 5 listopada 2009 roku przez Annę Łomnicką, notariusza w Krakowie (Rep. A nr 6233/2009), przy czym działka nr 263/35 obszaru 0,8202 ha stanowiąca Nieruchomość powstała z podziału działki uprawnionej, czyli działki nr 263/26, **zaś oświadczeniem o zrzeczeniu i wyrażeniu zgody na wykreślenie służebności sporządzonym w formie z podpisem poświadczonym notarialnie przez notariusza w Krakowie Annę Paszkiewicz w dniu 19 grudnia 2023 roku, Repertorium A nr 7311/2023 – Deweloper zrzekł się opisanej służebności w stosunku do Nieruchomości i wyraził zgodę na jej wykreślenie z odpowiednich ksiąg wieczystych. ------**

II. Pełnomocnik Dewelopera oświadcza ponadto, że w dniu 11 czerwca 2026 roku została zawarte ustanowienie odrębnej własności lokalu, umowa przeniesienia

własności oraz oświadczenia o ustanowieniu służebności, objęte aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza w Krakowie Annę Paszkiewicz, Repertorium A nr 3246/2026 (**"Umowa Wyodrębnienia Pierwszego Lokalu"**), zgodnie z którą, między innymi: ----------

1. został dokonany podział do korzystania z niżej zdefiniowanej Nieruchomości Wspólnej, o treści jak w **Załączniku nr 3** do niniejszego aktu,----------
2. zostały ustanowione: służebności przesyłu oraz służebności gruntowe o treści przytoczonej w **Załączniku nr 4** do niniejszego aktu, ----------

zaś wzmianki dotyczące żądań wniosku wieczystoksięgowego złożonego w związku z zawarciem Umowy Wyodrębnienia Pierwszego Lokalu zostały ujawnione odpowiednio w działach I-O, I-Sp, II i III Księgi Wieczystej i dotychczas nie zostały wykonane, a także ujawnione są wzmianki dotyczące wniosków wieczystoksięgowych, które nie dotyczą przedmiotu niniejszej Umowy. ----------

III. Pełnomocnik Dewelopera oświadcza, że:----------

1. na Nieruchomości Spółka zrealizowała przedsięwzięcie deweloperskie [w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 maja 2021 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 roku, poz. 695) (**"Ustawa Deweloperska"**)], polegające na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Puszkarskiej nr 7N (składającego się z trzech segmentów nadziemnych: B, C oraz D) z lokalami usługowymi na parterze segmentu C, z garażem podziemnym oraz towarzyszącą infrastrukturą wraz z instalacjami (zwanego dalej: **"Budynkiem"**), **o łącznej powierzchni użytkowej lokali w Budynku wynoszącej 17.971,87 m^2 oraz o powierzchni części wspólnych budynku (niestanowiących lokali przeznaczonych do ustanowienia ich odrębnej własności, z pominięciem powierzchni klatek schodowych oraz szybów windowych) wynoszącej 13.095,28 m^2**,----------
2. Budynek został wybudowany w ramach prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej, na podstawie ostatecznej decyzji Prezydenta Miasta Krakowa numer 1637/6740.1/2022 z dnia 30 grudnia 2022 roku, zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę oraz rozbiórkę dla zamierzenia budowlanego pod nazwą „budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego (składającego się z trzech segmentów nadziemnych) z lokalami usługowymi na parterze segmentu C, z garażem podziemnym, wewnętrznymi instalacjami (wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej i oddymiającej, elektrycznymi, w tym słaboprądowymi) z infrastrukturą techniczną, towarzyszącymi urządzeniami budowlanymi i oświetleniem terenu oraz placem zabaw, a także wewnętrznego układu drogowego wraz z oświetleniem i odwodnieniem, ciągów pieszych, murów oporowych i małej architektury, oraz rozbiórką nieczynnej stacji trafo i przebudową przewodów energetycznych SN na działce nr 263/35 i części działek 263/29 i 261/2 obr. 47 Podgórze, przy ul. Puszkarskiej w Krakowie" (**"Pozwolenie na budowę"**), przeniesionej na Dewelopera ostateczną decyzją Prezydenta Miasta Krakowa numer 14/6740.5/2024 z dnia 22 stycznia 2024 roku,----------
3. w Budynku znajdują się, między innymi, szczegółowo w niniejszej umowie opisane:

a. **lokal mieszkalny nr 208,** położony na **II kondygnacji** (**1 piętrze**) Budynku, oznaczony na rzucie stanowiącym **Załącznik nr 5** do tego aktu, z własnością którego związany będzie udział w nieruchomości wspólnej wynoszący **551/100000** części, ----------

b. Garaż położony na poziomie -1 i -2 (kondygnacjach podziemnych) Budynku, niestanowiący odrębnego lokalu, w którym znajduje się, między innymi, 399 (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć) miejsc postojowych dla samochodów (z których część jest miejscami przeznaczonymi dla osób o ograniczonej sprawności, co oznacza, że z miejsc tych uprawnione są korzystać wyłącznie osoby posiadające uprawnienie do korzystania z miejsc postojowych dla niepełnosprawnych, o ile nabyły uprawnienie do korzystania z tego miejsca postojowego), jak również 69 (sześćdziesiąt dziewięć) komórek lokatorskich oraz 34 (trzydzieści cztery) boksy rowerowe, ----------

4. obmiar powykonawczy lokali w Budynku został dokonany w oparciu o normę PN-ISO 9836:2022-07, na podstawie przedłożonej inwentaryzacji powykonawczej, --
5. udziały w nieruchomości wspólnej, związane z poszczególnymi lokalami w Budynku w ramach przedsięwzięcia deweloperskiego ustalone zostały zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (tekst jednolity: Dz. U. z 2026 roku, poz. 232) (**"Ustawa o Własności Lokali"**), zaś nieruchomość wspólną stanowią, między innymi: prawo własności Nieruchomości (w tym – grunt zajęty przez ogródki przyporządkowane do lokali położonych na parterze), Garaż i inne pomieszczenia znajdujące się na poziomie -1 i -2 (kondygnacjach podziemnych) Budynku, klatki schodowe z komunikacją, fundamenty, ściany zewnętrzne (w tym – balkony i loggie), ściany wewnętrzne nośne, stropy, dach (w tym strop nad Garażem, obejmujący również ogródki przyporządkowane do lokali położonych na parterze), piony (instalacje wod.-kan.), odpowiednie instalacje wewnętrzne i zewnętrzne, w tym urządzenia wentylacyjne (**"Nieruchomość Wspólna"**), ----------
6. niektóre miejsca postojowe na parkingu w Garażu (na kondygnacji -1 i -2 Budynku) wyposażone są w platformy przesuwne (przesuwne palety postojowe), sterowane elektrycznie, umożliwiające parkowanie samochodów w kilku rzędach – w taki sposób, że w celu odblokowania dojazdu do dalszego rzędu możliwe jest przesunięcie poprzedniego rzędu samochodów, zasłaniających dostęp; instrukcja działania platform stanowi element instrukcji użytkowania mieszkania, wydawanej Nabywcy wraz z wydaniem Lokalu Mieszkalnego, ----------
7. na powierzchni Nieruchomości znajduje się 12 (dwanaście) miejsc postojowych naziemnych, z których niektóre są miejscami przeznaczonymi dla osób o ograniczonej sprawności, co oznacza, że z miejsc tych uprawnione są korzystać wyłącznie osoby posiadające uprawnienie do korzystania z miejsc postojowych dla niepełnosprawnych, o ile nabyły uprawnienie do korzystania z tego miejsca postojowego, ----------
8. Nieruchomość – w zakresie udziału Dewelopera - wolna jest od wszelkich obciążeń, praw i roszczeń osób trzecich innych niż wyżej opisane, a także od należności publicznoprawnych wobec Skarbu Państwa bądź Gminy innych niż opłata przekształceniowa z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego Nieruchomości w prawo własności, w tym nie jest obciążona żadnymi długami i należnościami do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa, w stosunku do Nieruchomości nie zostały wszczęte żadne postępowania egzekucyjne, ----------
9. Nieruchomość ma bezpośredni dostęp do ulicy Puszkarskiej, zaliczonej do dróg publicznych kategorii gminnej, ----------
10. Nieruchomość nie jest położona na obszarze rewitalizacji, objętym uchwałą, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji; nie znajduje się również na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o której mowa w rozdziale 5. ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji, ----------

11. Deweloper prawo użytkowania wieczystego Nieruchomości nabył na podstawie umowy przeniesienia własności i prawa użytkowania wieczystego oraz oświadczenia o ustanowieniu służebności z dnia 19 grudnia 2023 roku, objętych aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza w Krakowie Annę Paszkiewicz, Rep. A numer 7294/2023, a na podstawie art. 13 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, z dniem oddania Budynku do użytkowania prawo użytkowania wieczystego gruntu składającego się na Nieruchomość, to jest działki numer 263/35, przekształciło się w prawo własności gruntu; z tytułu przekształcenia każdocześni właściciele Nieruchomości zobowiązani są do ponoszenia opłaty, określonej w niżej opisanym Zaświadczeniu Prezydenta Miasta Krakowa, ----------
12. przedmiotem prowadzonej przez Dewelopera działalności gospodarczej jest w szczególności działalność deweloperska i z tytułu czynności objętych niniejszym aktem na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (**"VAT"**) Deweloper jest podatnikiem podatku VAT i nie korzysta ze zwolnienia od tego podatku,----------
13. do wyodrębnienia lokali w Budynku dochodzi sukcesywnie, w myśl przepisów art. 4 w związku z art. 8 Ustawy o Własności Lokali, wobec czego udział Dewelopera w prawie własności Nieruchomości będzie sukcesywnie pomniejszany wobec zawierania umów ustanowienia odrębnej własności lokali w Budynku,----------
14. dane Dewelopera w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego nie uległy zmianie, Deweloper nie znajduje się w stanie likwidacji, ani nie została ogłoszona jego upadłość, jak również, że Deweloper nie złożył wniosku o ogłoszenie upadłości ani też nie wszczęto postępowania restrukturyzacyjnego lub innego związanego z niewypłacalnością, jak również nie toczy się postępowanie w tym zakresie, ani też nie istnieją podstawy do jego wszczęcia, pełnomocnictwo, na podstawie którego działa w niniejszym akcie, nie wygasło, ani nie zostało odwołane, zaś zgodnie ze Statutem Spółki na dokonanie czynności prawnych objętych niniejszym aktem nie są wymagane żadne czynności korporacyjne Dewelopera, w tym nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia Spółki ani Rady Nadzorczej. ----------

IV. Pełnomocnik Dewelopera powołuje się na dokumenty przedłożone (okazane) do Umowy Wyodrębnienia Pierwszego Lokalu: ----------

1. Pozwolenie na Budowę, ----------
2. wypis z rejestru gruntów wydany w dniu 28 maja 2026 roku z upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa, znak: GD-10.6642.9871.2026, dla położonej w Krakowie, jednostka ewidencyjna: Podgórze, obręb ewidencyjny: 126104_9.0047, P-47 przy ulicy Puszkarskiej 7N działki numer 263/35 o powierzchni 0,8202 ha (użytek: B – tereny mieszkaniowe), ----------
3. wyrys z mapy ewidencyjnej wydany w dniu 28 maja 2026 roku z upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa, znak sprawy: GD-10.6642.9871.2026, dla położonej w Krakowie, jednostka ewidencyjna: Podgórze, obręb ewidencyjny: 0047, działki numer: 263/35, ----------
4. wypis z kartoteki budynków wydany w dniu 28 maja 2026 roku z upoważniania Prezydenta Miasta Krakowa, znak: GD-10.6642.9871.2026, pozycja kartoteki budynków: 731, zgodnie z którym na działce o oznaczeniu: 126104_9.0047.263/35 położony jest budynek przy ulicy Puszkarskiej 7N, o powierzchni zabudowy: 2.506,00 m^2, o 10 kondygnacjach nadziemnych i 2 kondygnacjach podziemnych,----

5. decyzję wydaną w dniu 20 marca 2026 roku z upoważnienia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie – Powiat Grodzki, RPU.5121.54.2026.HSA (wydruk dokumentu podpisanego elektronicznie), zgodnie z którą udziela się inwestorowi – HENNIGER INVESTMENT S.A. z siedzibą w Krakowie, pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z trzema segmentami nadziemnymi (B, C, D) z usługami w parterze segmentu C, garażem podziemnym, wewnętrznymi instalacjami: wod.-kan., c.o. z wymiennikownią MPEC, wentylacji mechanicznej, oddymiania, elektryczną, niskoprądową i zewnętrznymi odcinkami instalacji wewnętrznych: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, elektroenergetycznej wraz z zagospodarowaniem terenu obejmującym wewnętrzny układ drogowy, ciągi piesze, miejsca parkingowe, mury oporowe, małą architekturę i oświetlenie na terenie działek nr 263/35, 263/29, 261/2 obręb 47 jednostka ewidencyjna Podgórze przy ul. Puszkarskiej 7N w Krakowie (**"Pozwolenie na Użytkowanie"**),----------

6. zaświadczenie wydane w dniu 20 marca 2026 roku, znak: RPU.5121.54.2026.HSA, z upoważnienia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie – Powiat Grodzki (wydruk dokumentu podpisanego elektronicznie), zgodnie z którym Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego zaświadcza, że wobec wniesienia przez inwestora oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania w trybie przewidzianym ustawowo od decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie – Powiat Grodzki z dnia 20.03.2026 r., znak: RPU.5121.54.2026.HSA, udzielającej pozwolenia na użytkowanie dla cyt.: „budynku mieszkalnego wielorodzinnego z trzema segmentami nadziemnymi (B, C, D) z usługami w parterze segmentu C, garażem podziemnym, wewnętrznymi instalacjami: wod.-kan., c.o. z wymiennikownią MPEC, wentylacji mechanicznej, oddymiania, elektryczną, niskoprądową i zewnętrznymi odcinkami instalacji wewnętrznych: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, elektroenergetycznej wraz z zagospodarowaniem terenu obejmującym wewnętrzny układ drogowy, ciągi piesze, miejsca parkingowe, mury oporowe, małą architekturę i oświetlenie na terenie działek nr 263/35, 263/29, 261/2 obręb 47 jednostka ewidencyjna Podgórze przy ul. Puszkarskiej 7N w Krakowie", decyzja organu nadzoru budowlanego z dnia 20.03.2026 r., znak: RPU.5121.54.2026.HSA, stała się ostateczna dnia 20.03.2026 r.,----------

7. zaświadczenie wydane w dniu 1 kwietnia 2026 roku z upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa, znak: GS-17.6826.00821.2026.SW, numer karty kontowej 1730 (**"Zaświadczenie Prezydenta Miasta Krakowa"**), zgodnie z którym na podstawie art. 13, art. 7, art. 21 ust. 3 w związku z art. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (tj. Dz. U z 2025 r., poz. 6) organ potwierdza, że z dniem 20.03.2026 r. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej składającej się z działki 263/35, jednostka ewidencyjna Podgórze, numer obrębu 0047, położonej przy ul. Puszkarskiej 7N, objętej księgą wieczystą numer KR1P/00683687/5, przekształciło się w prawo własności, jak również: ----------

a. z tytułu przekształcenia powstał obowiązek ponoszenia opłaty na rzecz Skarbu Państwa, ----------

b. opłatę z tytułu przekształcenia za udział wynoszący 1/1 części w ww. nieruchomości, należy wnosić przez okres 99 lat, licząc od dnia 1 stycznia roku następującego po roku, w którym nastąpiło przekształcenie, tj. od dnia 1 stycznia 2027 roku, ----------

c. począwszy od dnia 01-01-2027 r. opłata w wysokości 1% wartości gruntu wynosi 66.026,10 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy dwadzieścia sześć złotych dziesięć groszy),----------
d. powyższą opłatę należy uiszczać do dnia 31 marca każdego roku w latach 2027-2125; za zwłokę w uiszczaniu opłat rocznych będą pobierane odsetki ustawowe, ----
e. powyższą kwotę należy wpłacać na konto: Urząd Miasta Krakowa PKO Bank Polski S.A. nr: 60 1020 2892 2273 4240 7109 8499 lub w punktach kasowych Urzędu Miasta Krakowa,----------
f. opłata może podlegać waloryzacji, zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami, nie częściej niż raz na trzy lata,----------

8. wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wydany w dniu 1 czerwca 2026 roku przez Wydział Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, znak: BP-05.6727.1748.2026.MZI, zgodnie z którym, między innymi, działka numer 263/35, obręb 47 jednostka ewidencyjna Podgórze położona jest na terenie, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bonarka", przyjęty uchwałą Rady Miasta Krakowa numer CI/1020/06 z dnia 8 lutego 2006 roku, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z 2006 roku numer 158, poz. 1077 z dnia 29 marca 2006 roku i leży w granicach terenów oznaczonych symbolem UC - Tereny zabudowy usług wielofunkcyjnych,----------
9. zaświadczenie wydane w dniu 29 maja 2026 roku z upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa, znak: PI-04.6727.1053.2026, zgodnie z którym zaświadcza się, że nieruchomość składająca się z działki ewidencyjnej nr 263/35 obr. 47, jednostka ewidencyjna Podgórze, położona przy ul. Puszkarskiej w Krakowie nie znajduje się na obszarze rewitalizacji określonym w Uchwale nr XCVII/2644/22 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 października 2022 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji w Mieście Krakowie – Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2022 r. poz. 6865, zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 278); równocześnie zaświadcza się, że nie ustanowiono prawa pierwokupu żadnych nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji na podstawie art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji oraz nie podjęto uchwały o ustanowieniu na obszarze rewitalizacji Specjalnej Strefy Rewitalizacji na podstawie art. 25 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, ----------
oraz przedkłada: ----------
10. inwentaryzację architektoniczno-budowlaną **lokalu o przeznaczeniu mieszkalnym oznaczonego numerem 208, adres inwestycji: Kraków, Puszkarska 7N,** sporządzoną według stanu na dzień 23 marca 2026 roku przez mgr inż. Tomasza Pietrzaka, stanowiącą załącznik do niżej przedłożonego zaświadczenia o samodzielności lokalu, zgodnie z którą lokal mieszkalny nr **208** położony jest na **II kondygnacji (1 piętrze)** Budynku i składa się z: przedsionka, dwóch przedpokoi, dwóch pokoi dziennych z aneksami kuchennymi, garderoby, dwóch pokoi i dwóch łazienek, o łącznej powierzchni **99,09 m²** (**"Lokal Mieszkalny"**),----------
11. zaświadczenie nr **5407/2026** wydane z upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa w dniu 11 maja 2026 roku, znak: AU-01-8.7120.282.2026.AMA, zgodnie z którym na podstawie przedłożonej dokumentacji sporządzonej przez mgr inż. Tomasza Pietrzaka – zawierającej inwentaryzację stanu istniejącego na dzień 23.03.2026 roku zaświadcza się, że lokal mieszkalny, oznaczony **nr 208** znajdujący się w budynku nr 7N przy ul. Puszkarskiej w Krakowie, wydzielony jest w obrębie budynku trwałymi

ścianami oraz odpowiada wymogom określonym w art. 2 ust. 2 Ustawy o Własności Lokali, wobec czego stanowi samodzielny lokal.----------

V. Pallavi Parulkar i Sachin Parulkar oświadczają, że:----------

1. pozostaje w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej, zgodnie umową z dnia 30 kwietnia 2026 roku objętą aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza w Krakowie Annę Paszkiewicz, Repertorium A nr 2444/2026, ----------
2. niniejszą umowę zawierają w celu niezwiązanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową, ----------
3. nie zachodzą przesłanki zobowiązujące do zastosowania do niniejszej umowy stawki podatku od czynności cywilnoprawnych, o której mowa w art. 7a ustawy z dnia 9 września 2000 roku o tym podatku (tekst jednolity: Dz. U. z 2026 roku, poz. 191), z uwagi na to, iż nie nabyli żadnego innego lokalu mieszkalnego (udziału w lokalu mieszkalnym) znajdującego się w Budynku. ----------

Nadto Nabywca potwierdza, że:----------

1. Deweloper zapewnił Nabywcy możliwość zapoznania się z dokumentami, o których mowa w art. 26 Ustawy Deweloperskiej,----------
2. przed zawarciem niniejszej umowy Deweloper przekazał Nabywcy informacje, o których mowa w art. 27 Ustawy Deweloperskiej, ----------
3. Nabywca dokonał odbioru Lokalu Mieszkalnego, w rozumieniu przepisu art. 41 Ustawy Deweloperskiej. ----------

VI. Nabywca przedkłada oświadczenie banku hipoteka zabezpieczająca jeden kredyt wydane w dniu 12 sierpnia 2026 (wydruk dokumentu podpisanego elektronicznie) roku przez Erste Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, Plac Europejski 3A, 00-844 Warszawa, KRS: 0000008723, REGON: 930041341 (**"Erste Bank"**), zgodnie z którym Erste Bank, stwierdza, między innymi, że: ----------

1. w dniu 14 lipca 2026 roku został udzielony Nabywcy kredyt w kwocie 1.417.000,00 zł (jednego miliona czterystu siedemnastu tysięcy złotych) na podstawie umowy o kredyt nr E2096826, ----------
2. Erste Bank oraz Pallavi Parulkar i Sachin Parulkar (zwani dalej: **"Ustanawiającym hipotekę"**) ustalili, że zabezpieczeniem roszczeń Erste Banku o: 1) spłatę kredytu udzielonego na podstawie umowy, 2) odsetki umowne od wykorzystanego kredytu, 3) odsetki umowne lub ustawowe należne za opóźnienie w spłacie kredytu lub za opóźnienie w spłacie odsetek, 4) zapłatę prowizji i opłat wynikających z umowy, 5) zwrot kosztów ustanowienia, utrzymania, zmiany zabezpieczenia kredytu, 6) zwrot kosztów dochodzenia roszczeń objętych zabezpieczeniem hipotecznym, 7) roszczenia Erste Banku o naprawienie szkód wynikłych z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z czynności bankowej udzielenia kredytu lub czynności zabezpieczenia spłaty tego kredytu - jest hipoteka do kwoty 2.125.500,00 zł (dwa miliony sto dwadzieścia pięć tysięcy pięćset złotych) na nieruchomości lokalowej położonej: Kraków, Puszkarska 7N/208, dla której zostanie założona nowa księga wieczysta przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza IV Wydział Ksiąg Wieczystych. ----------

VII. Stawający oświadczają, że: ----------

1. niniejszą umowę przeniesienia własności zawierają w wykonaniu umowy deweloperskiej z dnia 5 listopada 2025 roku, objętej aktem notarialnym sporządzonym w tutejszej kancelarii notarialnej, Repertorium A Nr 7136/2025, zmienionej aneksem z dnia 30 kwietnia 2026 roku, objętym aktem notarialnym sporządzonym w tutejszej kancelarii notarialnej, Repertorium A nr 2446/2026 (**"Umowa Deweloperska"**),----------

2. numer nabywanego Lokalu Mieszkalnego odpowiada numerowi roboczemu: **C3.1.4,**
3. w związku ze zmianą ostatecznej powierzchni Lokalu Mieszkalnego (zgodnie z inwentaryzacją powykonawczą) w stosunku do powierzchni określonej w Umowie Deweloperskiej, zmianie uległa ostateczna Cena z kwoty brutto 1.670.000,00 zł (jeden milion sześćset siedemdziesiąt tysięcy złotych) na kwotę 1.668.326,44 zł (jeden milion sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwadzieścia sześć złotych i czterdzieści cztery grosze).----------

VIII. **Małgorzata Rządca działająca w imieniu Spółki oświadcza, że ustanawia odrębną własność lokalu mieszkalnego nr 208 położonego na II kondygnacji (1 piętrze) Budynku, oznaczonego na rzucie stanowiącym Załącznik nr 5 do tego aktu, z własnością którego związany jest udział w Nieruchomości Wspólnej wynoszący 551/100000 części, a następnie przenosi na rzecz małżonków Pallavi Parulkar i Sachin Parulkar własność Lokalu Mieszkalnego wraz z udziałem w Nieruchomości Wspólnej, za cenę w kwocie 1.668.326,44 zł brutto, zawierającą podatek VAT w stawce 8% ("Cena"), a Pallavi Parulkar i Sachin Parulkar oświadczaja, że Lokal Mieszkalny, za wskazaną Cenę nabywają do majątku wspólnego. ----------**

IX. Strony oświadczają, że Cena obejmuje również udział w gruncie oraz w całej infrastrukturze znajdującej się na przedmiotowej Nieruchomości. ----------

X. 1. Pełnomocnik Dewelopera potwierdza, że Nabywca wpłacił łącznie kwotę **1.670.000,00 zł** na wskazany w Umowie Deweloperskiej otwarty rachunek powierniczy prowadzony przez mBank Spółka Akcyjna tytułem zapłaty Ceny, a Strony zwracają się do mBank Spółka Akcyjna o wypłatę na podstawie niniejszego aktu notarialnego, całej wpłaconej na rachunek powierniczy kwoty w następujący sposób: ----------

a. kwotę w wysokości **1.668.326,44 zł** stanowiącej Cenę na rzecz Dewelopera na rachunek nr **52 1140 1081 0000 2832 9200 1041**, ----------
b. kwotę w wysokości **1.673,56 zł** (jednego tysiąca sześciuset siedemdziesięciu trzech złotych i pięćdziesięciu sześciu groszy) na wskazany przez Nabywcę rachunek: **Sachin Parulkar nr 53 1090 1665 0000 0001 5053 7537**. ----------

2. Nabywca oświadcza, że akceptuje stosowanie przez Dewelopera faktur elektronicznych i upoważnia go do przesyłania faktur elektronicznych za pośrednictwem poczty elektronicznej, na wskazany przez Nabywcę adres e-mail: ***sachinparulkar27@gmail.com***. ----------

XI. 1. Nabywca oświadcza, że od dnia 12 sierpnia 2026 roku jest w posiadaniu przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z podpisanym protokołem zdawczo-odbiorczym, a Strony postanawiają, że z dniem wydania przedmiotu niniejszej umowy w posiadanie do Nabywcy należą wszelkie związane z nim korzyści i ciężary.

2. Nabywca potwierdza odbiór od Dewelopera w dniu dzisiejszym świadectwa charakterystyki energetycznej Lokalu Mieszkalnego sporządzonego przez mgr inż. Natalię Domaradzką (nr wpisu do rejestru: 44816). ----------

XII. Nadto Stawający oświadczają, że: ----------

1. zgodnie z wyżej określonymi zasadami podziału do korzystania z Nieruchomości Wspólnej każdoczesnym właścicielom Lokalu Mieszkalnego będącego przedmiotem niniejszej umowy przysługuje prawo do wyłącznego korzystania z wyłączeniem innych współwłaścicieli Nieruchomości Wspólnej:----------

a. z przyległych do tego lokalu **dwóch balkonów** oznaczonych na **Załączniku nr 5** do tego aktu, ----------

b. ze znajdującego się w kondygnacji podziemnej -1 Budynku (w Garażu) **miejsca postojowego numer 86 o pow. 12,50 m²** oznaczonego na rzucie kondygnacji Garażu, stanowiącym **Załącznik nr 6a** do niniejszego aktu,----------
c. z części przestrzeni balkonów, w miejscu przygotowanych przepustów, wyłącznie jednak w sposób polegający na montażu urządzeń klimatyzacyjnych, z obowiązkiem umieszczenia (oparcia) urządzeń na wykończonej płycie balkonów i zakazem zawieszenia urządzeń na elewacji oraz na balustradzie, w szczególności z zakazem wykonywania jakichkolwiek otworów w elewacji, ----------

2. Nabywca ma prawo do korzystania z Garażu wyłącznie w sposób nieutrudniający pozostałym współwłaścicielom Nieruchomości Wspólnej dostępu i korzystania z pozostałych części Budynku, a zwłaszcza jego kondygnacji podziemnej i parterowej, w szczególności w sposób niewpływający negatywnie na miejsca postojowe, komórki lokatorskie, ciągi komunikacyjne oraz części wspólne Nieruchomości, zwłaszcza instalacje, przy czym zabrania się zabudowy miejsc postojowych poprzez montaż bram, krat lub podobnych rozwiązań. Nabywca zobowiązany jest do znoszenia faktu umieszczenia w przestrzeni miejsca postojowego, komórki lokatorskiej względnie boksu rowerowego (w przypadku nabycia prawa do korzystania z miejsca postojowego, komórki lokatorskiej lub boksu rowerowego w jednym z Garaży), urządzeń lub instalacji, w tym także urządzeń lub instalacji klimatyzacyjnych, jak również udostępnienia miejsca postojowego, komórki lokatorskiej lub boksu rowerowego na czas przeprowadzenia montażu urządzeń klimatyzacyjnych, względnie celem przeprowadzenia ich napraw lub konserwacji w terminie ustalonym z nabywcą lokalu, który nabędzie prawo do przeprowadzenia instalacji lub montażu urządzeń, zwłaszcza w ramach wyłącznego korzystania z miejsca w Garażu przeznaczonego na instalację urządzeń klimatyzacyjnych. ---------

XIII. Nabywca oświadcza, że:----------

1. wyraża zgodę na powyższe zasady podziału do korzystania z Nieruchomości Wspólnej, jak również wyraża zgodę na to, iż jedynym uprawnionym do wskazywania poszczególnym nabywcom lokali konkretnych części Nieruchomości Wspólnej, to jest balkonów, loggii, ogródków, przestrzeni na infrastrukturę służącą obsłudze klientów lokali niemieszkalnych, miejsc na montaż urządzeń klimatyzacyjnych, naziemnych miejsc postojowych, miejsc postojowych w Garażu, komórek lokatorskich w Garażu, boksów rowerowych w Garażu innych niż będące przedmiotem niniejszej umowy, będzie Deweloper. Nadto Nabywca wyraża zgodę na ujawnienie w Księdze Wieczystej sposobu korzystania z Nieruchomości Wspólnej przez każdego kolejnego nabywcę lokalu w Budynku odnośnie wyżej wymienionych części Nieruchomości Wspólnej oraz zrzeka się, bez prawa do osobnego wynagrodzenia, prawa do współkorzystania z Nieruchomości Wspólnej – balkonów, loggii, ogródków, przestrzeni na infrastrukturę służącą obsłudze klientów lokali niemieszkalnych, miejsc na montaż urządzeń klimatyzacyjnych, naziemnych miejsc postojowych, miejsc postojowych w Garażu, komórek lokatorskich w Garażu, boksów rowerowych w Garażu, które nie zostały przekazane Nabywcy do wyłącznego korzystania lub współkorzystania, ----------
2. w przypadku zbycia Lokalu Mieszkalnego zobowiązuje się poinformować nabywcę o powyższych zasadach podziału do korzystania z Nieruchomości Wspólnej.----------

XIV. Nabywca oświadcza, że:----------

1. przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z treścią Umowy Wyodrębnienia Pierwszego Lokalu zarząd nieruchomością wspólną na zasadzie art. 18 ustęp 1 Ustawy o Własności Lokali – powierzono na czas nieokreślony – Nawigator Nieruchomości I Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą: 31-214 Kraków, ul. Gabriela

Narutowicza 4A, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000952715, NIP: 6751249737, Regon: 357725318,

2. przyjmuje do wiadomości, że zarząd Nieruchomością Wspólną sprawowany będzie stosownie do treści Ustawy o Własności Lokali. Na żądanie zarządu (zarządcy) właściciel lokalu jest obowiązany zezwalać na wstęp do lokali oraz do części Nieruchomości Wspólnej oddanej do wyłącznego korzystania, ilekroć jest to niezbędne do przeprowadzenia konserwacji, remontu, albo usunięcia awarii w Nieruchomości Wspólnej, a także w celu wyposażenia Budynku, jego części lub innych lokali w dodatkowe instalacje zgodnie z treścią art. 13 ust. 2 Ustawy o Własności Lokali. Nadto, w razie awarii wywołującej szkodę lub zagrażającej bezpośrednio powstaniem szkody, osoba korzystająca z lokali i z części Nieruchomości Wspólnej oddanej jej do wyłącznego korzystania jest obowiązana niezwłocznie udostępnić lokale i części Nieruchomości Wspólnej oddane jej do wyłącznego korzystania w celu usunięcia awarii,----------
3. upoważnia i zobowiązuje zarząd Wspólnoty do przejęcia praw i obowiązków wynikających z zawartych przez dotychczasowego właściciela Nieruchomości umów związanych z prawidłową obsługą Nieruchomości Wspólnej, w szczególności umów przyłączeniowych do sieci, umów o serwisowanie względnie przeglądy urządzeń (zwłaszcza wind), umów o dostarczanie odpowiednich mediów, a w razie braku możliwości lub celowości przejęcia praw i obowiązków wynikających z zawartych umów – do zawarcia nowych umów, zapewniających prawidłową obsługę Nieruchomości Wspólnej,----------
4. upoważnia i zobowiązuje zarząd Wspólnoty do zawarcia z właścicielami drugiej nieruchomości w ramach osiedla „Mieszkaj w Mieście Przy Bonarce", znajdującej się przy ulicy Puszkarskiej 7P w Krakowie, umów o podziale kosztów eksploatacji i remontów wspólnej infrastruktury osiedla, to jest w szczególności wszystkich ogólnodostępnych elementów infrastruktury, względnie takich elementów infrastruktury, które mogą być wykorzystywane przez członków obu wspólnot.-------

XV. Nabywca oświadcza, że:----------

1. wyraża zgodę na dokonywanie zmian w dokumentacji architektoniczno-budowlanej Budynku w przypadku niezgodności ze stanem faktycznym, a w związku z tym na zmianę udziałów w Nieruchomości Wspólnej, zgodnie z Ustawą o Własności Lokali, -
2. wyraża zgodę na połączenie dwóch lokali stanowiących odrębne nieruchomości lokalowe w jedną nieruchomość lub na podział lokalu,----------

z tym zastrzeżeniem, że zgoda z punktu 2. powyżej nie dotyczy Lokalu Mieszkalnego będącego przedmiotem niniejszej Umowy.----------

XVI. Pełnomocnik Dewelopera oświadcza, że Nabywcy przysługują uprawnienia z rękojmi oraz inne uprawnienia wynikające z przepisów prawa. Reklamacje wymagają formy pisemnej, a Deweloper zobowiązany jest ustosunkować się do nich w terminie 14 dni. Wady obciążające Dewelopera usuwane są niezwłocznie, z uwzględnieniem uwarunkowań technicznych.----------

XVII. Nabywca oświadcza, że:----------

1. przyjmuje do wiadomości, że na parterze Budynku (w segmencie C) zlokalizowane są lokale usługowe, które mogą być wykorzystywane na prowadzenie działalności handlowej lub usługowej i wyraża zgodę, aby w ramach takiej działalności w lokalach usługowych prowadzone było zarówno przedszkole lub inna działalność dla dzieci, jak i działalność gastronomiczna lub handlowa, w tym sprzedaż artykułów koncesjonowanych, zwłaszcza alkoholu, jak również nie sprzeciwia się, aby właściwy podmiot lub podmioty uzyskały stosowne zezwolenia (koncesje) na sprzedaż artykułów koncesjonowanych, w tym alkoholu wszelkiego rodzaju; wyraża również

zgodę na umieszczenie na drodze dojazdowej na nieruchomości sąsiedniej, jak również na Nieruchomości znaków kierunkowych do lokali usługowych, szyldów reklamowych lub innych oznaczeń identyfikacji wizualnej lokali usługowych,----------

2. przyjmuje do wiadomości, że infrastruktura znajdująca się na powierzchni Nieruchomości oraz sieci i przyłącza znajdujące się pod powierzchnią Nieruchomości mogą służyć do obsługi okolicznych nieruchomości, w szczególności budynku na sąsiedniej nieruchomości przy ul. Puszkarskiej 7P (to jest na działce numer 261/2), i wyraża zgodę na zapewnienie podmiotom korzystającym z tej infrastruktury uprawnień do dostępu do Nieruchomości w zakresie niezbędnym do prawidłowego korzystania z tej infrastruktury (zwłaszcza sieci, przyłączy i instalacji), ----------
3. przyjmuje do wiadomości, że infrastruktura niezbędna do obsługi Budynku i Nieruchomości (w szczególności stacja trafo) znajdować się będzie na innej niż Nieruchomość nieruchomości, w konsekwencji czego wszyscy właściciele lokali w Budynku będą zobowiązani partycypować w odpowiednim stosunku w utrzymaniu tej infrastruktury na innej nieruchomości (dotyczy to w szczególności kosztów odprowadzania wód opadowych, zgodnie z treścią odpowiednich służebności), na co Nabywca wyraża zgodę,----------
4. przyjmuje do wiadomości, że gestor sieci energetycznej zrealizował inwestycję obejmującą budowę podziemnej sieci wysokiego napięcia przebiegającą przez teren Nieruchomości – zgodnie z inwentaryzacją powykonawczą instalacje przebiegają na głębokości ponad 2 m poniżej poziomu docelowego terenu,----------
5. przyjmuje do wiadomości, iż koncepcja architektoniczna przedsięwzięcia deweloperskiego (Budynku, jego otoczenia oraz całego osiedla) chroniona jest prawami autorskimi, a zmiany w elementach architektury i zagospodarowania terenu (w tym pergole, markizy, altany, wysięgniki, anteny satelitarne, wszelkie urządzenia na elewacji, zmiana koloru elewacji itp.), niezależnie od ewentualnych pozwoleń wymaganych przez przepisy prawa, wymagać będą zgody Dewelopera oraz projektanta Budynku, a przy zajęciu części wspólnych – zgody Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej, ----------
6. przyjmuje do wiadomości, iż Budynek i jego infrastruktura wraz z sąsiednią nieruchomością, tworzące osiedle „Mieszkaj w Mieście Przy Bonarce" stanowi spójną koncepcję przestrzeni, mającej spełniać – oprócz funkcji mieszkaniowej – również inne funkcje i zaspokajać jego mieszkańcom także inne (poza mieszkaniowymi) potrzeby. W związku z powyższym Deweloper nie wyklucza zawarcia ze Wspólnotą Mieszkaniową Nieruchomości przy ul. Puszkarskiej 7P w Krakowie umowy w sprawie podziału kosztów utrzymania infrastruktury wspólnej Osiedla „Mieszkaj w Mieście Przy Bonarce" w Krakowie, na podstawie której koszty utrzymania urządzeń i części poszczególnych nieruchomości, służących do wspólnego użytku wszystkich mieszkańców Osiedla będą dzielone na obie Wspólnoty Mieszkaniowe, celem poniesienia przez wszystkich właścicieli lokali, którzy uprawnieni będą z tych urządzeń lub części nieruchomości korzystać, ----------
7. wyraża zgodę na opisane w niniejszej Umowie obciążenia nabywanych praw (Lokalu Mieszkalnego oraz Nieruchomości), w szczególności na obciążenia wpisane w dziale III Księgi Wieczystej (opisane w Załączniku nr 2), podział do korzystania z Nieruchomości Wspólnej (opisany w Załączniku nr 3) oraz służebności przesyłu i służebności gruntowe ustanowione w Umowie Wyodrębnienia Pierwszego Lokalu (opisane w załączniku numery 4), jak również na opisane w niniejszym ustępie powyżej ograniczenia wynikające z praw autorskich, z ewentualnych przyszłych umów dotyczących podziału kosztów utrzymania infrastruktury wspólnej Osiedla „Mieszkaj w Mieście Przy Bonarce", czy z praw właścicieli okolicznych działek do

realizacji inwestycji zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego lub odpowiednimi przepisami,----------

8. jest mu wiadome, że każdoczesny właściciel lokalu posiadający prawo do wyłącznego korzystania z ogródka, balkonu, loggii, przestrzeni na infrastrukturę służącą obsłudze klientów lokali niemieszkalnych, miejsca postojowego w Garażu, naziemnego miejsca postojowego, komórki lokatorskiej w Garażu, boksu rowerowego w Garażu, względnie miejsca na dachu przeznaczonego do instalacji urządzeń klimatyzacyjnych lub miejsca w Garażu przeznaczonego na instalację urządzeń klimatyzacyjnych, zobowiązany będzie do utrzymania na własny koszt ogródka / balkonu / loggii / przestrzeni na infrastrukturę służącą obsłudze klientów lokali niemieszkalnych / miejsca postojowego w Garażu / komórki lokatorskiej w Garażu / boksu rowerowego w Garażu / miejsca na dachu przeznaczonego do instalacji urządzeń klimatyzacyjnych / miejsca w Garażu przeznaczonego na instalację urządzeń klimatyzacyjnych w należytym stanie, w tym do jego konserwacji, napraw, odśnieżania (co jednak nie dotyczy miejsca na dachu na instalację urządzeń klimatyzacyjnych) na własny rachunek oraz do udostępnienia celem przeprowadzenia remontów i napraw Budynku, w tym – ustawiania rusztowań, ----------

9. wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszej Umowy, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zarówno przez Dewelopera, jak i Bank, prowadzący Otwarty Rachunek Powierniczy, jak również przez zarząd Nieruchomości Wspólnej i zarządcę Nieruchomości Wspólnej, jednocześnie upoważniając te podmioty do przechowywania jego danych osobowych. ----------

Nadto zapewnia, że przyjmuje do wiadomości fakt zrzeczenia się przez Dewelopera służebności, o którym mowa w ust. I pkt 7 i wyraża na to zgodę, jak również wyraża zgodę na wykreślenie tej służebności z odpowiednich ksiąg wieczystych. ----------

XVIII. Strony zgodnie postanawiają, że każda z nich upoważniona jest do wydania wypisu lub kopii wypisu niniejszej umowy zarządowi Wspólnoty Mieszkaniowej (w tym zarządowi powierzonemu) oraz zarządcy Nieruchomości Wspólnej. ----------

XIX. **Pallavi Parulkar i Sachin Parulkar oświadczają, że na Lokalu Mieszkalnym ustanawiają na rzecz Erste Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, KRS: 0000008723, REGON: 930041341, hipotekę umowną do kwoty 2.125.500,00 zł celem zabezpieczenia roszczeń Erste Bank wynikających z umowy o kredyt nr E2096826 z dnia 14 lipca 2026 roku, a to roszczeń o: 1) spłatę kredytu w kwocie 1.417.000,00 zł, udzielonego na podstawie umowy, 2) odsetki umowne od wykorzystanego kredytu, 3) odsetki umowne lub ustawowe należne za opóźnienie w spłacie kredytu lub za opóźnienie w spłacie odsetek, 4) zapłatę prowizji i opłat wynikających z umowy, 5) zwrot kosztów ustanowienia, utrzymania, zmiany zabezpieczenia kredytu, 6) zwrot kosztów dochodzenia roszczeń objętych zabezpieczeniem hipotecznym, 7) roszczenia Erste Banku o naprawienie szkód wynikłych z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z czynności bankowej udzielenia kredytu lub czynności zabezpieczenia spłaty tego kredytu ("Hipoteka"). --**

XX. **Wobec zawarcia dokumentowanej niniejszym aktem Umowy Strony żądają, aby notariusz działając na podstawie art. 79 pkt 8a i art. 92 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie dokonał czynności polegającej na złożeniu za pośrednictwem systemu teleinformatycznego wniosku wieczystoksięgowego obejmującego następujące żądania: -------**

1. wykreślenie z działu III księgi wieczystej nr KR1P/00683687/5 Roszczenia wpisanego na rzecz Nabywcy na podstawie Umowy Deweloperskiej jako bezprzedmiotowego wobec zawarcia niniejszej umowy, ----------

2. wydzielenie z księgi wieczystej nr KR1P/00683687/5 do nowej księgi wieczystej lokalu mieszkalnego nr 208, położonego na II kondygnacji budynku nr 7N przy ulicy Puszkarskiej w Krakowie, wyżej szczegółowo opisanego oraz o wpis w nowozałożonej księdze wieczystej: ----------

a. w dziale II własności, na prawach wspólności majątkowej małżeńskiej, na rzecz: Sachin Parulkar, imiona rodziców: Avinash i Aarti, Pesel: 86082720036 oraz Pallavi Parulkar, imiona rodziców: Umakant Rao i Snehal, Pesel: 92080814907, ----------

b. w dziale I-Sp, że z własnością tego Lokalu Mieszkalnego związany jest udział w Nieruchomości Wspólnej wynoszący 551/100000 części, ---------

c. w dziale IV hipoteki na rzecz Erste Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Regon: 930041341, ustanowionej w ust. XIX tego aktu, ----

3. wpisanie w księdze wieczystej nr KR1P/00683687/5: ----------

a. w dziale II – każdoczesnego właściciela lokalu mieszkalnego nr 208 w udziale wynoszącym 551/100000 części, przy pomniejszeniu udziału Dewelopera, ----------

b. w dziale III wpis uprawnienia wynikającego z dokonanego podziału do korzystania polegającego na tym, że każdoczesnemu właścicielowi lokalu mieszkalnego nr 208 przysługuje prawo do wyłącznego korzystania z wyłączeniem innych współwłaścicieli Nieruchomości Wspólnej z: miejsca postojowego numer 86 o pow. 12,50 m^2 w Garażu podziemnym na kondygnacji -1 Budynku, oznaczonego na rzucie kondygnacji -1 Budynku, stanowiącym Załącznik nr 6a do niniejszego aktu, ----------

oraz aby przesłał do właściwego Sądu dokumenty stanowiące podstawę wpisu. ----------

XXI. **Nabywca oświadcza, że uczestnikiem postępowania wieczystoksięgowego, poza stronami czynności notarialnej, jest Erste Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie i wskazuje adres do doręczeń: Plac Europejski 3A, 00-844 Warszawa. ----------**

XXII. Notariusz zwrócił Stronom uwagę na:----------

1. treść przepisów art. 6 ust. 2, 3 i 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, art. 56 Kodeksu karnego skarbowego a także ustawy o księgach wieczystych i hipotece, Ustawy o Własności Lokali, jak również art. 6 ust. 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, przepisów ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz poinformował stawających o brzmieniu przepisu art. 626^4 Kodeksu postępowania cywilnego, w szczególności o tym, że w przypadku wniosków składanych przez notariusza obowiązek poprawienia lub uzupełnienia wniosku spoczywa na stronie czynności notarialnej, ----------
2. treść Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO) oraz treść ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), jak też przekazano

im informacje, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO, w szczególności, że administratorem danych osobowych są Anna Paszkiewicz – Notariusz w Krakowie i Bartłomiej Zeman – Notariusz w Krakowie, zaś dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązku ustawowego wynikającego z ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2026 r. poz. 614) oraz innych ustaw dających podstawę działania notariusza w ramach pełnionej funkcji, a otrzymanie powyższych informacji stawający potwierdzają. ----------

XXIII. Koszty sporządzenia niniejszego aktu, w tym opłatę sądową i koszty wypisów aktu, ponosi Spółka, za wyjątkiem kosztów związanych z ustanowieniem przez Nabywcę Hipoteki, którą ponosi Nabywca.----------

XXIV. Podatku od czynności cywilnoprawnych od niniejszej umowy przeniesienia własności nie pobrano na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o tym podatku (tekst jednolity: Dz. U. z 2026 roku, poz. 191), w związku z oświadczeniem Pełnomocnika Dewelopera, złożonym w ustępie III pkt 12 niniejszej umowy oraz oświadczeniem Nabywcy złożonym w ustępie V pkt 3 niniejszej umowy.----------

XXV. Pobrano: ----------

1. podatek od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1) ppkt h) oraz art. 7 ust. 1 pkt 7) ppkt b) ustawy z dnia 9 września 2000 roku o tym podatku (tekst jednolity: Dz. U. z 2026 roku, poz. 191) w kwocie: 19,00 zł,----------
2. opłatę sądową na podstawie art. 42 ust. 1, art. 43, art. 44 oraz art. 46 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 roku, poz. 1228 z późn. zm.), w związku z art. 7 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2026 roku, poz. 614), która zostanie zarejestrowana w Repertorium A pod numerem wniosku wieczystoksięgowego, w kwotach: 75,00 zł, 100,00 zł, 200,00 zł, 200,00 zł i 150,00 zł,----------
3. należność z tytułu taksy notarialnej na podstawie §§ 1, 3, 6, 7 i 11 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 roku, poz. 1566) w kwocie: 1.900,00 zł i 400,00 zł, ----------
4. podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 i art. 146ef ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o tym podatku (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 roku, poz. 775 z późn. zm.) w stawce 23% w kwocie: 437,00 zł i 92,00 zł. ----------

Łącznie pobrano kwotę 3.573,00 zł (trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt trzy złote).--

<u>Podane wyżej kwoty nie obejmują</u>:----------

- wynagrodzenia notariusza za złożenie wniosku wieczystoksięgowego w kwocie: 200,00 zł oraz należnego od tej kwoty podatku od towarów i usług w stawce 23% w kwocie: 46,00 zł, tj. łącznie w kwocie: 246,00 zł pobranego odpowiednio na podstawie § 16 powołanego wyżej rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku oraz art. 41 i art. 146ef powołanej ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług,----------
- opłaty za umieszczenie w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych elektronicznego wypisu aktu notarialnego pobranej na podstawie art. 84a § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 roku, poz. 111) oraz § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie przechowywania w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych aktów notarialnych, zarejestrowanych aktów poświadczenia dziedziczenia i zarejestrowanych europejskich poświadczeń spadkowych (Dz. U. z 2023 roku, poz. 378) w kwocie: 5,00 zł, ----------
- kosztów wypisów/odpisów. ----------

ZAŁĄCZNIK 1

ISTNIEJĄCE SŁUŻEBNOŚCI STANOWIĄCE UPRAWNIENIE
(WPISANE OBECNIE W DZIALE I-SP KSIĘGI WIECZYSTEJ NUMER KR1P/00683687/5)

1. Uprawnienie na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Krakowie, dzielnicy Podgórze, obrębie ewidencyjnym nr 47, stanowiącej działki gruntu numer 263/29 oraz 263/34 – nieograniczona czasem, nieodpłatna służebność gruntowa, polegająca na prawie niewyłącznego przechodu pasami gruntu stanowiącymi istniejące na nieruchomościach obciążonych szlaki piesze i pieszo-jezdne, zaznaczone kolorem fioletowym na mapie stanowiącej załącznik nr 6 do aktu notarialnego Rep. A 7294/2023, z jednoczesnym zakazem zamknięcia pieszego dostępu do powyżej opisanych pasów gruntu nieruchomości obciążonej, w szczególności bramą, z prawem wykonania elementów infrastruktury, w szczególności słupków, ograniczających przejazd pojazdów, z wyłączeniem pojazdów służb ratunkowych, oraz z prawem połączenia szlaków pieszych lub pieszo-jezdnych na nieruchomości władnącej ze szlakami pieszymi i pieszo-jezdnymi położonymi na powyżej opisanych pasach gruntu na nieruchomości obciążonej, przy czym każdoczesny właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości władnących jest zobowiązany do:
   (i) przestrzegania zasad poruszania się po szlakach pieszych i pieszo-jezdnych położonych na nieruchomościach obciążonych określonych w załączniku nr 7 do aktu notarialnego Rep. A 7294/2023, ----------
   (ii) zobowiązania swoich pracowników, współpracowników, wykonawców, klientów, osób odwiedzających i mieszkańców budynków, które zostaną lub zostały wybudowane na nieruchomościach władnących, do przestrzegania zasad drogowych oraz ----------
   (iii) informowania, w sposób określony przez każdoczesnego właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości obciążonych, wszystkich osób korzystających ze szlaków pieszych lub pieszo-jezdnych położonych na nieruchomościach obciążonych o obowiązku przestrzegania zasad drogowych. ----------
   Powyższa służebność nie wyłącza prawa do korzystania z nieruchomości obciążonych przez każdoczesnego właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości obciążonych i inne podmioty. ----------
   W związku ze służebnością każdoczesny właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości władnących zwolni każdoczesnego właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości obciążonych z odpowiedzialności za wypadki lub zdarzenia losowe na stanowiących przedmiot ustanowionej w ust. 1 niniejszego artykułu służebności częściach nieruchomości obciążonych dotyczące pracowników, współpracowników, wykonawców, klientów każdoczesnego właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości władnących, osób odwiedzających i mieszkańców budynków, które zostaną lub zostały wybudowane na nieruchomościach władnących. Każdoczesny właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości władnących naprawi szkody wyrządzone wynikające z korzystania z przedmiotu ustanowionej w ust. 1 niniejszego artykułu służebności części nieruchomości obciążonych przez każdoczesnego właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości władnących, jego pracowników, współpracowników, wykonawców, klientów, osoby odwiedzające i mieszkańców budynków, które zostaną lub zostały wybudowane na nieruchomościach władnących. ----------

2. Uprawnienie na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Krakowie, dzielnicy Podgórze, obrębie ewidencyjnym nr 47, stanowiącej działki gruntu numer 263/29 oraz 263/34 – nieograniczona czasem, nieodpłatna służebność gruntowa, polegająca na prawie niewyłącznego przejazdu i przechodu pasami gruntu stanowiącymi istniejące na nieruchomościach obciążonych drogi i szlaki piesze, zaznaczonymi kolorem różowym i czerwonym na mapie stanowiącej załącznik nr 8 do aktu notarialnego Rep. A 7294/2023, dla celów ewakuacji pożarowej i dostępu służb ratunkowych, z jednoczesnym zakazem zamknięcia dostępu do powyżej opisanych pasów gruntu nieruchomości obciążonej, w szczególności bramą, z prawem wykonania elementów infrastruktury, w szczególności słupków ograniczających przejazd pojazdów, z wyłączeniem pojazdów służb ratunkowych, oraz z prawem połączenia dróg i szlaków pieszych na nieruchomości władnącej z położonymi na powyżej opisanych pasach gruntu drogami i szlakami pieszymi na nieruchomości obciążonej, jak również z obowiązkiem każdoczesnego użytkownika wieczystego nieruchomości obciążonej do utrzymania w stanie spełniającym wymogi przewidziane obowiązującymi przepisami prawa i normami technicznymi odpowiednio dla dróg lub szlaków pożarowych, przy czym każdoczesny właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości władnących jest zobowiązany do:-
   (i) przestrzegania obowiązujących przepisów prawa i norm technicznych odpowiednio dla dróg lub szlaków pożarowych, ----------
   (ii) zobowiązania swoich pracowników, współpracowników, wykonawców, klientów, osób odwiedzających i mieszkańców budynków, które zostaną lub zostały wybudowane na nieruchomościach władnących, do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa i norm technicznych odpowiednio dla dróg lub szlaków pożarowych oraz ----------
   (iii) informowania, w sposób określony przez każdoczesnego właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości obciążonych, wszystkich osób korzystających z nieruchomości obciążonych o obowiązku przestrzegania obowiązujących przepisów prawa i norm technicznych odpowiednio dla dróg lub szlaków pożarowych. ----------
   Powyższa służebność nie wyłącza prawa do korzystania z nieruchomości obciążonych przez każdoczesnego właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości obciążonych i inne podmioty. ----------
   W związku ze służebnością każdoczesny właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości władnących zwolni każdoczesnego właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości obciążonych z odpowiedzialności za wypadki lub zdarzenia losowe na stanowiących przedmiot ustanowionej w ust. 1 niniejszego artykułu służebności częściach nieruchomości obciążonych dotyczące pracowników, współpracowników, wykonawców, klientów każdoczesnego właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości władnących, osób odwiedzających i mieszkańców budynków, które zostaną lub zostały wybudowane na nieruchomościach władnących. każdoczesny właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości władnących naprawi szkody wynikające z korzystania ze stanowiących przedmiot ustanowionej w ust. 1 niniejszego artykułu służebności części nieruchomości obciążonych przez każdoczesnego właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości władnących, jego pracowników, współpracowników, wykonawców, klientów, osoby odwiedzające i mieszkańców budynków, które zostaną lub zostały wybudowane na nieruchomościach władnących oraz szkody wynikające z naruszenia jego obowiązków określonych w ust. 1 niniejszego artykułu, w tym naruszenia lub spowodowania naruszenia przez wyżej wymienione podmioty obowiązujących przepisów prawa i norm technicznych odpowiednio dla dróg lub szlaków pożarowych, w szczególności w przypadku nałożenia na każdoczesnego właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości obciążonej jakiejkolwiek kary związanej z takim naruszeniem. ----------

3. Na rzecz każdoczesnego właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości stanowiącej działkę numer 263/35, dzielnica Podgórze, obręb ewidencyjny nr 47, na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Krakowie, dzielnicy Podgórze, obrębie ewidencyjnym nr 47, stanowiącej działki gruntu numer 263/29 oraz 263/34, nieograniczona czasem, nieodpłatna służebność gruntowa, z ograniczeniem jej wykonywania do działki numer 263/34, polegająca na prawie korzystania z pasa nieruchomości obciążonej o szerokości 1 m, położonego na działce numer 263/34 wzdłuż granicy z działką numer 263/35, zaznaczonego kolorem żółtym na mapie stanowiącej załącznik nr 9 do aktu notarialnego Rep. A 7294/2023, poprzez posadowienie (z wyłączeniem wykonywania prac budowlanych polegających na budowie) i utrzymywanie ścian podziemnych budynku, który zostanie lub został wybudowany na nieruchomości władnącej, w granicy działki lub z przekroczeniem granicy działki, zetknięcie ścian podziemnych budynku, który zostanie lub został wybudowany na nieruchomości władnącej, z posadowionymi w granicy działki ścianami podziemnymi budynku H znajdującego się na działce numer 263/34, przyklejenie materiałów

izolacyjnych, w tym styropianu, do posadowionych w granicy działki ścian podziemnych budynku H znajdującego się na działce numer 263/34 – z wyłączeniem odpowiedzialności właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości władnącej za szczelność wyżej wymienionych ścian podziemnych budynku H znajdującego się na działce numer 263/34. Nadto powyższa służebność uprawniać będzie właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości władnącej do przeprowadzania na nieruchomości obciążonej, w pasie nieruchomości obciążonej objętym niniejszą służebnością, remontów oraz prac konserwacyjnych i naprawczych (w szczególności dotyczących doszczelnienia) dylatacji znajdującej się pomiędzy wyżej wymienionymi ścianami podziemnymi budynku, który zostanie lub został wybudowany na nieruchomości władnącej, a wyżej wymienionymi ścianami podziemnymi budynku h położonego na nieruchomości obciążonej, przy czym każdoczesny właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości władnącej zobowiązany jest w pierwszej kolejności podjąć działania mające na celu dokonanie takich prac konserwacyjnych lub naprawczych od strony nieruchomości władnącej, a w przypadku gdy takie działania okażą się nieskuteczne, w szczególności nadal będzie istniała nieszczelność wyżej opisanej dylatacji, każdoczesny właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości władnącej: ----------

(i) każdorazowo przed wykonaniem jakichkolwiek prac, uprzednio uzgodni z każdoczesnym właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości obciążonej termin i czas wejścia na nieruchomość obciążoną (z wyjątkiem nagłych awarii, w przypadku których poinformuje o zamiarze wejścia na nieruchomość obciążoną najszybciej jak to będzie możliwe) oraz zakres, harmonogram i sposób przeprowadzenia planowanych prac, w tym jakie materiały zostaną użyte,----------

(ii) każdorazowo po dokonaniu wyżej wymienionych czynności i prac uporządkuje (przywróci do stanu poprzedniego) teren, na którym były prowadzone prace oraz ----------

(iii) będzie prowadzić prace w sposób niezakłócający korzystania z nieruchomości obciążonej, obiektów znajdujących się na niej oraz związanej z nimi infrastruktury,----------

4. Uprawnienie na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Krakowie, dzielnicy Podgórze, obrębie ewidencyjnym nr 47, stanowiącej działki gruntu numer 263/29 oraz 263/34 – nieodpłatna służebność gruntowa, polegająca na prawie do korzystania z części działki numer 263/29, w dwóch pasach, każdy o szerokości 2 m, wzdłuż odcinków przyłącza sieci teletechnicznej, oznaczonych kolorem zielonym na mapie sytuacyjnej stanowiącej załącznik nr 10 do aktu notarialnego Rep. A 7294/2023, oraz z części działki numer 263/34 w pasie o szerokości 2 m, wzdłuż odcinka przyłącza sieci teletechnicznej, oznaczonego kolorem niebieskim na mapie sytuacyjnej stanowiącej załącznik nr 10 do aktu notarialnego Rep. A 7294/2023, w celu posadowienia (z wyłączeniem wykonywania prac budowlanych polegających na budowie) odcinka przyłącza sieci teletechnicznej, włączenia się do istniejącej na działce numer 263/29 kanalizacji ----------

(i) każdorazowo przed wykonaniem jakichkolwiek prac, uprzednio uzgodni z każdoczesnym właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości obciążonej termin i czas wejścia na nieruchomość obciążoną (z wyjątkiem nagłych awarii, w przypadku których poinformuje o zamiarze wejścia na nieruchomość obciążoną najszybciej jak to będzie możliwe) oraz zakres, harmonogram i sposób przeprowadzenia planowanych prac, w tym jakie materiały zostaną użyte,----------

(ii) każdorazowo po dokonaniu wyżej wymienionych czynności i prac uporządkuje (przywróci do stanu poprzedniego) teren, na którym były prowadzone prace oraz ----------

(iii) będzie prowadzić prace w sposób niezakłócający korzystania z nieruchomości obciążonej, obiektów znajdujących się na niej oraz związanej z nimi infrastruktury.----------

Powyższa służebność polegać będzie ponadto na obowiązku znoszenia przez każdoczesnego właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości obciążonej ograniczeń i zakazów wynikających z posadowienia i utrzymywania wyżej wymienionych odcinków przyłącza sieci teletechnicznej na jej terenie, w szczególności na zaniechaniu wykonywania, w strefie ochrony tej sieci, to jest odległości 1 m, liczonej w obie strony od osi kanalizacji kablowej zamierzeń niezgodnych z odpowiednimi przepisami techniczno-prawnymi oraz na pozostawieniu wyżej wymienionego

terenu wolnego od zadrzewienia, z zastrzeżeniem możliwości posadowienia zgodnych z odpowiednimi przepisami techniczno-prawnymi obiektów infrastruktury technicznej i elementów małej architektury, zwłaszcza utwardzonych ciągów komunikacyjnych (dróg, chodników, pasaży pieszych), miejsc postojowych, wjazdów, wyjazdów, zieleńców, kanałów technicznych (w tym kanałów wentylacyjnych), fundamentów budynków i innych elementów uzbrojenia terenu), z obowiązkiem zachowania technicznej możliwości dostępu do wyżej wymienionych odcinków przyłącza sieci teletechnicznej w przypadku wystąpienia ich awarii. ----------

5. Uprawnienie na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Krakowie, dzielnicy Podgórze, obręb ewidencyjny nr 47, stanowiącej działki gruntu numer 263/29 oraz 263/34 – nieograniczona czasem, odpłatna (za wynagrodzeniem określonym w ust. 5 artykułu) służebność gruntowa, polegająca na prawie do korzystania z części działki numer 263/29, o łącznej pow. 60,19 m2, oznaczonej kolorem zielonym na mapie stanowiącej załącznik nr 11 do aktu notarialnego Rep. A 7294/2023, w celu posadowienia (z wyłączeniem wykonywania prac budowlanych polegających na budowie) dwóch odcinków przyłącza sieci kanalizacji deszczowej, włączenia się do istniejącej na działce numer 263/29 sieci kanalizacji deszczowej oraz utrzymywania i eksploatowania wyżej wymienionych odcinków przyłącza sieci kanalizacji deszczowej, przy czym każdoczesny właściciel lub użytkownik wieczysty jest zobowiązany do zapewnienia, że: ----------

(i) do sieci kanalizacji deszczowej znajdującej się na nieruchomości obciążonej nie będzie odprowadzana woda deszczowa z piaskiem, ----------

(ii) całkowita ilość wody deszczowej, jaka będzie mogła być odprowadzona z każdej z nieruchomości władnących do sieci kanalizacji deszczowej znajdującej się na nieruchomości obciążonej wynosi odpowiednio: ----------

(a) dla działki numer 261/2 – 3,5 dm3 na sekundę oraz----------

(b) dla działki numer 263/35 – 13,5 dm3 na sekundę oraz----------

(iii) każdoczesny właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości władnących posadowił i utrzymuje, na własny koszt i ryzyko, przez cały okres korzystania z sieci kanalizacji deszczowej na nieruchomości obciążonej, zbiorniki na wodę deszczową o pojemności odpowiednio: -------

(a) na działce numer 261/2 – 42 m3 oraz----------

(b) na działce numer 263/35 – 175 m3. ----------

Nadto powyższa służebność uprawniać będzie właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości władnącej do przeprowadzania na nieruchomości obciążonej remontów i prac eksploatacyjnych, to jest napraw, konserwacji i usuwania awarii, po jego trasie objętej niniejszą służebnością, wyżej wymienionych odcinków przyłącza sieci kanalizacji deszczowej, jak również dostępu, polegającego na możliwości przejazdu i przechodu do wyżej wymienionych odcinków przyłącza sieci kanalizacji deszczowej, także sprzętem niezbędnym do wykonania powyższych prac eksploatacyjnych, przy czym każdoczesny właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości władnącej:----------

(i) każdorazowo przed wykonaniem jakichkolwiek prac, uprzednio uzgodni z każdoczesnym właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości obciążonej termin i czas wejścia na nieruchomość obciążoną (z wyjątkiem nagłych awarii, w przypadku których poinformuje o zamiarze wejścia na nieruchomość obciążoną najszybciej jak to będzie możliwe) oraz zakres, harmonogram i sposób przeprowadzenia planowanych prac, w tym jakie materiały zostaną użyte,----------

(ii) każdorazowo po dokonaniu wyżej wymienionych czynności i prac uporządkuje (przywróci do stanu poprzedniego) teren, na którym były prowadzone prace oraz ----------

(iii) będzie prowadzić prace w sposób niezakłócający korzystania z nieruchomości obciążonej, obiektów znajdujących się na niej oraz związanej z nimi infrastruktury.----------

Służebność polegać będzie ponadto na obowiązku znoszenia przez każdoczesnego właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości obciążonej ograniczeń i zakazów wynikających z posadowienia i utrzymywania wyżej wymienionych odcinków przyłącza sieci kanalizacji deszczowej na jej terenie, w szczególności na zaniechaniu wykonywania, w strefie ochrony tej sieci, to jest

odległości 1 m, liczonej w obie strony od osi każdego z wyżej wymienionych odcinków przyłącza kanalizacji deszczowej, zamierzeń niezgodnych z odpowiednimi przepisami techniczno-prawnymi oraz na pozostawieniu wyżej wymienionego terenu wolnego od zadrzewienia, z zastrzeżeniem możliwości posadowienia zgodnych z odpowiednimi przepisami techniczno-prawnymi obiektów infrastruktury technicznej i elementów małej architektury, zwłaszcza utwardzonych ciągów komunikacyjnych (dróg, chodników, pasaży pieszych), miejsc postojowych, wjazdów, wyjazdów, zieleńców, kanałów technicznych (w tym kanałów wentylacyjnych), fundamentów budynków i innych elementów uzbrojenia terenu), z obowiązkiem zachowania technicznej możliwości dostępu do wyżej wymienionych odcinków przyłącza sieci kanalizacji deszczowej w przypadku wystąpienia ich awarii. ----------

6. Uprawnienie na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Krakowie, dzielnicy Podgórze, obrębie ewidencyjnym nr 47, stanowiącej działki gruntu numer 263/29 oraz 263/34, z ograniczeniem wykonywania do działki numer 263/29, nieograniczona czasem, nieodpłatna służebność gruntowa, polegająca na prawie do korzystania z części działki numer 263/29, o łącznej powierzchni 8,29 m2, oznaczonej kolorem zielonym na mapie stanowiącej załącznik nr 12 do aktu notarialnego Rep. A 7294/2023, w celu posadowienia (z wyłączeniem wykonywania prac budowlanych polegających na budowie) dwóch odcinków przyłączy sieci kanalizacji sanitarnej, włączenia się do istniejącej na nieruchomości obciążonej kanalizacji sanitarnej i eksploatowania wyżej wymienionych odcinków przyłączy sieci kanalizacji sanitarnej, przy czym każdoczesny właściciel lub użytkownik wieczysty jest zobowiązany do zapewnienia, że: ----------
   (i) ścieki odprowadzane do sieci kanalizacji sanitarnej znajdującej się na nieruchomości obciążonej będą spełniały wymogi Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie oraz----------
   (ii) całkowita ilość ścieków, jaka będzie mogła być odprowadzona do sieci kanalizacji sanitarnej znajdującej się na działce numer 263/29 wynosi średniodobowo: ----------
      (a) dla działki numer 261/2 – 11,5 dm3 na sekundę oraz ----------
      (b) dla działki numer 263/35 – 27,3 dm3 na sekundę.----------

   Nadto ustanowiona służebność uprawniać będzie właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości władnącej do przeprowadzania na nieruchomości obciążonej remontów oraz prac eksploatacyjnych, to jest napraw, konserwacji i usuwania awarii, na obszarze objętym niniejszą służebnością, wyżej wymienionych przyłączy sieci kanalizacji sanitarnej, jak również dostępu, polegającego na możliwości przejazdu i przechodu do wyżej wymienionych przyłączy sieci kanalizacji sanitarnej, także sprzętem niezbędnym do wykonania powyższych prac eksploatacyjnych, przy czym każdoczesny właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości władnącej: ----------
   (i) każdorazowo przed wykonaniem jakichkolwiek prac, uprzednio uzgodni z każdoczesnym właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości obciążonej termin i czas wejścia na nieruchomość obciążoną (z wyjątkiem nagłych awarii, w przypadku których poinformuje o zamiarze wejścia na nieruchomość obciążoną najszybciej jak to będzie możliwe) oraz zakres, harmonogram i sposób przeprowadzenia planowanych prac, w tym jakie materiały zostaną użyte,----------
   (ii) każdorazowo po dokonaniu wyżej wymienionych czynności i prac uporządkuje (przywróci do stanu poprzedniego) teren, na którym były prowadzone prace oraz ----------
   (iii) będzie prowadzić prace w sposób niezakłócający korzystania z nieruchomości obciążonej, obiektów znajdujących się na niej oraz związanej z nimi infrastruktury.----------

   Ustanowiona służebność polegać będzie ponadto na obowiązku znoszenia przez każdoczesnego użytkownika wieczystego nieruchomości obciążonej ograniczeń i zakazów wynikających z posadowienia i utrzymywania wyżej wymienionych odcinków przyłącza sieci kanalizacji sanitarnej na jej terenie, w szczególności na zaniechaniu wykonywania, w strefie ochrony tej sieci, to jest odległości 1 m, liczonej w obie strony od osi kanalizacji sanitarnej zamierzeń niezgodnych z odpowiednimi przepisami techniczno-prawnymi oraz na pozostawieniu wyżej wymienionego terenu wolnego od zadrzewienia, z zastrzeżeniem możliwości posadowienia zgodnych

z odpowiednimi przepisami techniczno-prawnymi obiektów infrastruktury technicznej i elementów małej architektury, zwłaszcza utwardzonych ciągów komunikacyjnych (dróg, chodników, pasaży pieszych), miejsc postojowych, wjazdów, wyjazdów, zieleńców, kanałów technicznych (w tym kanałów wentylacyjnych), fundamentów budynków i innych elementów uzbrojenia terenu, z obowiązkiem zachowania technicznej możliwości dostępu do wyżej wymienionych odcinków przyłącza sieci kanalizacji sanitarnej w przypadku wystąpienia ich awarii. w związku ze służebnością strony postanawiają, że w przypadku naruszenia któregokolwiek z określonych w ustępach powyżej zobowiązań każdoczesnego właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości władnących, każdoczesny właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości władnących naprawi wszelkie szkody oraz zwróci wszelkie koszty poniesione przez każdoczesnego właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości obciążonej kary za odprowadzanie wody niespełniającej wymogów Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie.----------

Pusta strona

ZAŁĄCZNIK 2

ISTNIEJĄCE SŁUŻEBNOŚCI STANOWIĄCE OBCIĄŻENIE
(WPISANE OBECNIE W DZIALE III KSIĘGI WIECZYSTEJ NUMER KR1P/00683687/5)

1. nieodpłatna służebność gruntowa polegająca na prawie przechodu i przejazdu przez część działki o nr 11/42, wzdłuż działki nr 11/5 na całej jej szerokości pomiędzy działką nr 13/35 a budynkami wagi zakładowej KZPN pasem gruntu o szerokości 5 metrów na rzecz każdoczesnego właściciela działek nr 11/5, 11/6, 13/33, 13/34, 13/35, ----------

2. służebność gruntowa polegająca na prawie przechodu i przejazdu przez działkę nr 13/35, na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 11/42, ----------

3. nieodpłatna służebność przejazdu i przechodu do drogi publicznej (ulica Puszkarska) przez działkę numer 263/26 położoną w Krakowie jednostka ewidencyjna Podgórze, obręb 47 – na rzecz każdoczesnych właścicieli i użytkowników wieczystych działki nr 263/25 położonej w Krakowie jednostka ewidencyjna podgórze, obręb 47, ----------

4. nieodpłatna służebność przejazdu i przechodu do drogi publicznej (ulica Puszkarska) przez działkę numer 263/26 położoną w Krakowie jednostka ewidencyjna Podgórze, obręb 47 – na rzecz każdoczesnych właścicieli i użytkowników wieczystych działki nr 263/27 położonej w Krakowie jednostka ewidencyjna podgórze, obręb 47, ----------

5. na rzecz spółki pod firmą Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie – na czas nieoznaczony nieodpłatna służebność przesyłu obciążająca nieruchomość objętą KW KR1P/00439022/1, stanowiącą działkę gruntu numer 263/26 obszaru 2,6342 ha położonej w Krakowie jednostka ewidencyjna podgórze, obręb 47, polegająca na: 1) możliwości wybudowania na działce numer 263/26 sieci cieplnej oraz przyłączy cieplnych, zgodnie z graficznym schematem tej sieci stanowiącym załącznik do tego aktu, 2) korzystaniu z części tej nieruchomości, to jest pasa o szerokości 7 metrów od krawędzi sieci cieplnej po każdej z jej stron, 3) zapewnieniu spółce pod firmą Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie oraz podmiotom działającym w jej imieniu, swobodnego dostępu do urządzeń ciepłowniczych będących własnością uprawnionej spółki celem wykonania prac związanych z ich eksploatacją, konserwacją, prowadzeniem prac remontowo – modernizacyjnych, a także usuwania awarii, ----------

6. na rzecz spółki pod firmą TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie – na czas nieoznaczony, bezpłatna służebność przesyłu polegająca na prawie: a) przeprowadzenia przewodów służących do przesyłania energii elektrycznej 110 kV, po terenie działki nr 263/26, zgodnie z mapą stanowiącą załącznik do aktu, z zaznaczonym przebiegiem opisanych wyżej linii kablowych kolorem zielonym, b) wprowadzenia w przyszłości linii kablowych wyłącznie po szlaku opisanych wyżej linii kablowych, zaznaczonych kolorem zielonym na mapie, załączonej do aktu w sposób i w terminach uzgodnionych uprzednio z właścicielem lub użytkownikiem wieczystym działki gruntu o nr 263/26, c) przejazu i przechodu po terenie działki nr 263/26 do linii kablowych 110 kV opisanych w punkcie (a) powyżej, w celu przeprowadzenia prac eksploatacyjnych, remontowych i modernizacyjnych oraz przebudowy i usuwania awarii, w sposób i w terminach uzgodnionych uprzednio z właścicielem lub użytkownikiem wieczystym działki o nr 263/26, ----------

7. na rzecz Spółki pod firmą Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie – na czas nieoznaczony, bezpłatna służebność przesyłu na nieruchomości położonej w Krakowie, jednostka ewidencyjna Podgórze, obręb 47, w rejonie ulicy Puszkarskiej, składającej się z działek o numerach 263/28 obszaru 1,3235 ha oraz 263/29 obszaru 1,3107 ha, zgodnie z załączonym do aktu notarialnego będącego podstawą niniejszego wpisu załącznikiem graficznym, polegająca na: - możliwości założenia i przeprowadzenia na nieruchomości stanowiącej działkę o numerze 263/28 przewodu sieci wodociągowej średnica 150 mm, - możliwości założenia i przeprowadzenia na nieruchomości stanowiącej działkę o numerze 263/29 przewodu sieci wodociągowej średnica 150 mm oraz przewodu sieci kanalizacyjnej średnica 25 cm, - pozostawieniu ochronnego pasa terenu wolnego od zagospodarowania i zadrzewienia o szerokości 1 (jednego) metra od przewodów licząc od krawędzi przewodów po każdej z ich stron, - zapewnieniu nieograniczonego w czasie i miejscu dostępu dla prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontowych i awaryjnych na sieci wodociągowej oraz na sieci kanalizacyjnej, - umożliwieniu przyłączenia do sieci wodociągowej oraz do sieci kanalizacyjnej właścicielom działek sąsiadujących bezpośrednio z obciążonymi działkami od strony zainstalowania sieci, - możliwości przedłużenia tych sieci, ----------

8. na rzecz spółki pod firmą TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie – na nieruchomości położonej w Krakowie, jednostka ewidencyjna Podgórze, obręb 47, składającej się z działek o numerach 263/28 obszaru 1,3235 ha oraz 263/29 obszaru 1,3107 ha na czas nieoznaczony, służebność przesyłu, ograniczając jej wykonywanie do działki o numerze 263/29, polegająca na prawie: (a) budowy dwóch linii kablowych SN 15 kV jedna o długości około 245 mb, druga o długości około 175 mb, obydwie relacji: pole liniowe 15 kV GPZ Bonarka – stacja transformatorowa 15/0,4 kV znajdująca się wewnątrz budynku biurowego "E" wchodzącego w skład zespołu budynków biurowych B4B Bonarka Residential Sp. z o.o. przy ulicy Puszkarskiej w Krakowie, po terenie działki o numerze 263/29 jednostka ewidencyjna Podgórze, obręb 47, zgodnie z załączoną do aktu notarialnego będącego podstawą niniejszego wpisu mapą z zaznaczonym przebiegiem opisanych wyżej linii kablowych zaznaczonym kolorem różowym, oraz przeprowadzania prac eksploatacyjnych, remontowych, modernizacyjnych, przebudowy i usuwania awarii przedmiotowych linii kablowych SN, (b) wprowadzenia w przyszłości linii kablowych wyłącznie po szlaku opisanych wyżej linii kablowych, zaznaczonych kolorem różowym na mapie załączonej do aktu notarialnego będącego podstawą niniejszego wpisu w sposób i w terminach uzgodnionych uprzednio z właścicielem lub użytkownikiem wieczystym działki gruntu o numerze 263/29, jednostka ewidencyjna Podgórze, obręb 47, (c) przejazdu i przechodu – poprzez istniejący układ drogowy (drogi wewnętrzne) zespołu budynków biurowych B4B – do stacji transformatorowej 15/0,4 kV znajdującej się wewnątrz przedmiotowego budynku biurowego "E" wchodzącego w skład zespołu budynków biurowych B4B Bonarka Residential Sp. z o.o. oraz do linii kablowych SN 15 kV opisanych w punkcie (a) powyżej w celu przeprowadzenia prac, o których mowa w punkcie (a) na działce gruntu o numerze 263/29, obręb 47, jednostka ewidencyjna Podgórze, w sposób i w terminach uzgodnionych uprzednio z właścicielem lub użytkownikiem wieczystym 263/29, (d) korzystania z pomieszczenia o powierzchni 9,55m^2, w celu zainstalowania urządzeń stacji transformatorowej 15/0,4 kV (stanowiących własność Tauron Dystrybucja SA), zlokalizowanej wewnątrz budynku biurowego "E" wchodzącego w skład zespołu budynków biurowych B4B Bonarka Residential Sp. z o.o. przy ulicy Puszkarskiej w Krakowie, oraz przeprowadzania prac eksploatacyjnych, remontowych, modernizacyjnych, przebudowy i usuwania awarii przedmiotowych urządzeń stacji transformatorowej, ----------

9. na rzecz spółki pod firmą Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie – na czas nieoznaczony, bezpłatna służebność przesyłu na nieruchomości położonej w Krakowie, jednostka ewidencyjna Podgórze, obręb 47, składającej się z działek o numerach 263/28 obszaru 1,3235 ha oraz 263/29 obszaru 1,3107 ha, ograniczając jej wykonywanie do działki o numerze 263/29, polegająca na: - prawie do korzystania z części tej nieruchomości ograniczonej do części działki numer 263/29 o powierzchni 91,86 m^2 w pasie numer 1 o szerokości 2,4 m i długości 15,75 m oraz w pasie numer 2 o szerokości 2,5 m

i długości 21,62 m, oznaczonymi na mapie stanowiącej załącznik do aktu notarialnego będącego podstawą niniejszego wpisu – pas numer 1 kolorem czerwonym, zaś pas numer 2 kolorem pomarańczowym, w celu wybudowania sieci ciepłowniczej 2 x DN 50 oraz 2 x DN 80, - zapewnieniu spółce pod firmą Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. z siedzibą w Krakowie oraz podmiotom działającym w jej imieniu, swobodnego dostępu do urządzeń ciepłowniczych bdących własnością uprawnionej spółki celem wykonywania prac związanych z ich eksploatacją, konserwacją, prowadzeniem prac remontowo – modernizacyjnych, a także usuwania awarii,----------

10. na rzecz spółki pod firmą Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie – na czas nieoznaczony bezpłatna służebność przesyłu na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Krakowie, jednostka ewidencyjna Podgórze, obręb 47, składającej się z działek o nr 263/28 oraz 263/29 obszaru 2,6342 ha, ograniczając jej wykonywanie do działki o nr 263/29, polegająca na: - prawie do korzystania z części tej nieruchomości ograniczonej do części działki nr 263/29 o pow. 106,88 m^2 w pasie nr 1 o szerokości 2,5 m i długości 25,75 m oraz w pasie nr 2 o szerokości 2,5 m i długości 17,00 m, oznaczonymi na mapie stanowiącej załącznik do aktu kolorem pomarańczowym, w celu wybudowania sieci ciepłowniczej 2 x DN 80 oraz 2 x DN 65, - prawie do korzystania z części tej nieruchomości ograniczonej do części działki nr 263/29 o pow. 85 m^2 w pasie o szerokości 2,5 m i długości 34,00 m, oznaczonym na mapie stanowiącej załącznik do aktu kolorem czerwonym, w celu wybudowania przyłącza cieplnego 2 x DN 65, - zapewnieniu spółce pod firmą Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. z siedzibą w Krakowie oraz podmiotom działającym w jej imieniu, swobodnego dostępu do urządzeń ciepłowniczych będących własnością uprawnionej spółki celem wykonywania prac związanych z ich eksploatacją, konserwacją, prowadzeniem prac remontowo – modernizacyjnych, a także usuwania awarii,----------

11. na rzecz spółki pod firmą Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie – na czas nieoznaczony, bezpłatna służebność przesyłu na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Krakowie, jednostka ewidencyjna Podgórze, obręb 47, składającej się z działek o numerach 263/28 oraz 263/29, łącznego obszaru 2,6342 ha, ograniczając jej wykonywanie do działki o numerze 263/29, polegającej na: - prawie do korzystania z części tej nieruchomości ograniczonej do części działki numer 263/29 w pasie o szerokości 2,5 m i długości 5,1 m, oznaczonym na mapie kolorem czerwonym w celu wybudowania przyłącza cieplnego 2 x DN 50 mm do pomieszczenia wymiennikowni, - zapewnieniu spółce pod firmą Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. z siedzibą w Krakowie oraz podmiotom działającym w jej imieniu, swobodnego dostępu do urządzeń ciepłowniczych będących własnością uprawnionej spółki celem wykonywania prac związanych z ich eksploatacją, konserwacją, prowadzeniem prac remontowo – modernizacyjnych, a także usuwania awarii,----------

12. na rzecz spółki pod firmą Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie – na czas nieoznaczony, bezpłatna służebność przesyłu na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Krakowie, jednostka ewidencyjna Podgórze, obręb 47, składającej się z działek o numerach 263/28 oraz 263/29, łącznego obszaru 2,6342 ha, ograniczona do działki o numerze 263/28, polegająca na: - prawie do korzystania z części tej nieruchomości ograniczonej do części działki numer 263/28 w pasie o szerokości 2,4 m i długości 3,65 m i łącznej powierzchni 8,8 m^2, oznaczonym na mapie stanowiącej załącznik do aktu kolorem czerwonym, w celu wybudowania przyłącza cieplnego 2 x DN 50 mm do budynku oznaczonego literą h, - zapewnieniu spółce pod firmą Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. z siedzibą w Krakowie oraz podmiotom działającym w jej imieniu, swobodnego dostępu do urządzeń ciepłowniczych będących własnością uprawnionej spółki celem wykonywania prac eksploatacyjnych, tj. niezbędnych napraw, konserwacji, usuwania awarii, remontów, modernizacji, przebudowy i rozbudowy wyżej wymienionych urządzeń ciepłowniczych, jak również stałego dostępu, polegającego na możliwości przejazdu i przechodu do wyżej wymienionych urządzeń ciepłowniczych, także sprzętem niezbędnym do wykonania powyższych prac eksploatacyjnych, w tym na wypadek awarii lub remontu sieci/przyłącza przebiegającego pod drogami, parkingami i chodnikami prawo ich czasowego wyłączenia z użytkowania celem wykonania prac naprawczych i przywrócenia terenu do stanu poprzedniego, z wyłączeniem odpowiedzialności dostawcy za wszelkie szkody, utrudnienia i ograniczenia z tym związane, - znoszeniu przez każdoczesnego użytkownika wieczystego nieruchomości obciążonej, ograniczeń i zakazów wynikających z posadowienia i utrzymywania urządzeń ciepłowniczych na jej terenie, w szczególności na zaniechaniu wykonywania, w strefie ochrony funkcyjnej tychże urządzeń, tj. odległości 2 m dla wyżej wymienionej infrastruktury liczonej w obie strony od płaszcza osłonowego sieci ciepłowniczych, zabudowy oraz na pozostawieniu wyżej wymienionego terenu wolnego od zadrzewienia, ----------

13. na rzecz spółki pod firmą Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie – nieograniczona w czasie, nieodpłatna służebność przesyłu, polegającą na: 1) prawie do korzystania z części działki nr ewid. 263/29 o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 50,73 m^2, w pasie o minimalnej szerokości 2,4 m i długości 20,8 m, oznaczonym kolorem zielonym na mapie sytuacyjnej, stanowiącej załącznik nr 1 do oświadczenia o ustanowieniu służebności przesyłu Rep. A nr 18298/2023 z dnia 17.11.2023r. not. Katarzyna Kowalska Paliszewska, w celu wybudowania, a następnie eksploatowania sieci ciepłowniczej o średnicy 2x DN40(110), 2) prawie do korzystania z części działki nr ewid. 263/34 o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 40,58 m^2, w pasie o minimalnej szerokości 2,4 m i długości 16,9 m, oznaczonym kolorem pomarańczowym na mapie sytuacyjnej, stanowiącej załącznik nr 1 do oświadczenia o ustanowieniu służebności przesyłu Rep. A nr 18298/2023 z dnia 17.11.2023r. not. Katarzyna Kowalska Paliszewska, w celu wybudowania, a następnie eksploatowania sieci ciepłowniczej o średnicy 2x DN50(125), 3) prawie do korzystania z części działek nr ewid.: 263/35 oraz 261/2 o łącznej powierzchni na obu działkach nie mniejszej niż 41,92 m^2, w pasie o minimalnej szerokości łącznie na obu działkach 2,4 m i łącznej długości na obu działkach 18,5 m, to jest pasie na działce nr ewid. 261/2 o powierzchni nie mniejszej niż 23,38 m^2 i długości 10,1 m, oznaczonym kolorem niebieskim na mapie sytuacyjnej, stanowiącej załącznik nr 1 do oświadczenia o ustanowieniu służebności przesyłu Rep. A nr 18298/2023 z dnia 17.11.2023r. not. Katarzyna Kowalska Paliszewska, oraz pasie na działce nr ewid. 263/35 o powierzchni nie mniejszej niż 18,54 m^2 i długości 7,4 m, oznaczonym kolorem czerwonym na mapie sytuacyjnej, stanowiącej załącznik nr 1 do ww aktu notarialnego stanowiącego podstawę wpisu, w celu wybudowania, a następnie eksploatowania sieci ciepłowniczej o średnicy 2x DN40(110), 4) prawie do korzystania z części działki nr ewid. 263/35 o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 16,59 m^2, w pasie o minimalnej szerokości 2,4 m i długości 6,9 m, oznaczonym kolorem czerwonym na mapie sytuacyjnej, stanowiącej załącznik nr 1 do oświadczenia o ustanowieniu służebności przesyłu Rep. A nr 18298/2023 z dnia 17.11.2023r. not. Katarzyna Kowalska Paliszewska, w celu wybudowania, a następnie eksploatowania sieci ciepłowniczej o średnicy 2x DN50(125), 5) prawie do korzystania z części działki nr ewid. 263/35 o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 34,87 m^2, w pasie o minimalnej szerokości 2,4 m i długości 15,0 m, oznaczonym kolorem czerwonym na mapie sytuacyjnej, stanowiącej załącznik nr 1 do oświadczenia o ustanowieniu służebności przesyłu Rep. A nr 18298/2023 z dnia 17.11.2023r. not. Katarzyna Kowalska Paliszewska, w celu wybudowania, a następnie eksploatowania sieci ciepłowniczej o średnicy 2x DN50(125), 6) prawie do korzystania z części działki nr ewid. 263/35 o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 21,52 m^2, w pasie o minimalnej szerokości 2,5 m i długości 9,0 m, oznaczonym kolorem czerwonym na mapie sytuacyjne[illegible]anowiącej załącznik nr 1 [illegible] oświadczenia o ustanowieniu służebności

w jej imieniu, swobodnego dostępu do urządzeń ciepłowni

przesyłu Rep. A nr 18298/2023 z dnia 17.11.2023r. not. Katarzyna Kowalska Paliszewska, w celu wybudowania, a następnie eksploatowania sieci ciepłowniczej o średnicy 2x DN65(140). Służebność przesyłu uprawnia Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (MPEC) oraz podmioty działające w jego imieniu do przeprowadzania na nieruchomości obciążonej prac eksploatacyjnych, to jest napraw, konserwacji, usuwania awarii, remontów, modernizacji, przebudowy i rozbudowy wyżej wymienionych urządzeń ciepłowniczych, w tym wyprowadzania nowych urządzeń ciepłowniczych w celu przyłączenia nowych odbiorców, jak również stałego dostępu, polegającego na możliwości przejazdu i przechodu do wyżej wymienionych urządzeń ciepłowniczych, także sprzętem niezbędnym do wykonania powyższych prac eksploatacyjnych. ustanowiona aktem notarialnym stanowiącym podstawę wpisu służebność przesyłu na rzecz MPEC polegać będzie ponadto na obowiązku znoszenia przez każdoczesnego właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości obciążonej ograniczeń i zakazów wynikających z posadowienia i utrzymywania urządzeń ciepłowniczych na jej terenie, w szczególności na zaniechaniu wykonywania, w strefie ochrony funkcyjnej tychże urządzeń, to jest odległości 2 m, liczonej w obie strony od płaszcza osłonowego urządzeń ciepłowniczych, zamierzeń niezgodnych z odpowiednimi przepisami techniczno-prawnymi oraz na pozostawieniu wyżej wymienionego terenu wolnego od zadrzewienia, z zastrzeżeniem możliwości posadowienia zgodnych z odpowiednimi przepisami techniczno-prawnymi obiektów infrastruktury technicznej i elementów małej architektury, zwłaszcza utwardzonych ciągów komunikacyjnych (dróg, chodników, pasaży pieszych), miejsc postojowych, wjazdów, wyjazdów, zieleńców, kanałów technicznych (w tym kanałów wentylacyjnych), fundamentów budynków i innych elementów uzbrojenia terenu), z obowiązkiem zachowania technicznej możliwości dostępu do urządzeń ciepłowniczych w przypadku wystąpienia ich awarii, ----------

14. na rzecz spółki pod firmą TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie – nieograniczona w czasie, nieodpłatna służebność przesyłu (obciążającej prawo użytkowania wieczystego nieruchomości), z ograniczeniem wykonywania do działki nr ewid. 263/35, dla urządzeń elektroenergetycznych wykonanych w wyniku usunięcia kolizji następujących urządzeń elektroenergetycznych stanowiących własność spółki pod firmą TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (TAURON Dystrybucja), to jest: linii kablowych SN relacji: 34607-32281 tor 1 i 2 w Krakowie przy ulicy Puszkarskiej na działce nr ewid. 263/25, zgodnie z przebiegiem wyżej wymienionych urządzeń elektroenergetycznych oznaczonym kolorem zielonym na mapie sytuacyjnej, stanowiącej załącznik nr 2 do oświadczenia o ustanowieniu służebności przesyłu Rep. A nr 18298/2023 z dnia 17.11.2023r. not. Katarzyna Kowalska-Paliszewska, polegająca na: 1) prawie posadowienia, funkcjonowania, eksploatacji, remontów, budowy, przebudowy i korzystania z wyżej wymienionych urządzeń elektroenergetycznych oraz ich likwidacji, 2) prawie dokonywania przez TAURON Dystrybucja lub osoby działające w jego imieniu czynności związanych z realizacją praw określonych w pkt. 1) powyżej, polegających w szczególności na dokonywaniu oględzin, przeglądów, kontroli, pomiarów, napraw, konserwacji, modernizacji, demontażu, rozbiórki, wymiany, odbudowy, usuwaniu awarii i jej skutków oraz wydrzewień i wykrzewień, a także innych niezbędnych prac, 3) prawie całodobowego, nieutrudnionego dostępu (wejścia, wjazdu, przechodu, przejazdu, dojścia, dojazdu), pracowników TAURON Dystrybucja oraz osób i podmiotów działających z upoważnienia TAURON Dystrybucja, wraz z niezbędnym sprzętem, do przedmiotowych urządzeń elektroenergetycznych, 4) powstrzymywaniu się przez każdoczesnych użytkowników wieczystych, posiadaczy i użytkowników nieruchomości obciążonej od działań, które utrudniłyby lub uniemożliwiłyby dostęp do wyżej wymienionych urządzeń oraz dokonywania nasadzeń drzew i krzewów, umieszczania obiektów budowlanych oraz innego zagospodarowania nieruchomości obciążonej, zagrażającego funkcjonowaniu urządzeń elektroenergetycznych, a także od innych działań w jakikolwiek sposób pozostających w sprzeczności z funkcjonowaniem tych urządzeń lub dostępem do nich – zgodnie z

mapie sytuacyjnej, stanowiącej załącznik nr [illegible]

oświadczeniem o ustanowieniu służebności przesyłu Rep. A nr 18298/2023 z dnia 17.11.2023r. not. Katarzyna Kowalska– Paliszewska,----------

15. uprawnienie na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Krakowie, dzielnicy Podgórze, obrębie ewidencyjnym nr 47, stanowiącej działkę 263/35, nieograniczona czasem, odpłatna (za jednorazowym wynagrodzeniem), służebność gruntowa, polegająca na prawie korzystania z pasa nieruchomości obciążonej o szerokości 1 m, położonego na działce numer 263/35 wzdłuż granicy z działką numer 263/34, zaznaczonego kolorem pomarańczowym na mapie stanowiącej załącznik nr 9 do aktu notarialnego Rep. A 7294/2023, poprzez posadowienie (z wyłączeniem wykonywania prac budowlanych polegających na budowie, za wyjątkiem jednak prac polegających na uszczelnieniu ścian podziemnych budynku H znajdującego się na działce numer 263/34) i utrzymywanie ścian podziemnych budynku H znajdującego się na działce numer 263/34 w granicy działki lub z przekroczeniem granicy działki, zetknięcie ścian podziemnych budynku H znajdującego się na działce numer 263/34 z posadowionymi w granicy działki ścianami podziemnymi budynku, który zostanie lub został wybudowany na nieruchomości obciążonej, przyklejenie materiałów izolacyjnych, w tym styropianu, do posadowionych w granicy działki ścian podziemnych budynku, który zostanie lub został wybudowany na nieruchomości obciążonej – z wyłączeniem odpowiedzialności właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości władnącej za szczelność wyżej wymienionych ścian podziemnych budynku, który zostanie lub został wybudowany na nieruchomości obciążonej. Nadto powyższa służebność uprawniać będzie właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości władnącej do przeprowadzenia na nieruchomości obciążonej, w pasie nieruchomości obciążonej objętym niniejszą służebnością, prac budowlanych polegających na uszczelnieniu ścian podziemnych budynku H znajdującego się na działce numer 263/34 oraz przeprowadzania na nieruchomości obciążonej, w pasie nieruchomości obciążonej objętym niniejszą służebnością, remontów oraz prac konserwacyjnych i naprawczych (w szczególności dotyczących doszczelnienia) dylatacji znajdującej się pomiędzy wyżej wymienionymi ścianami podziemnymi budynku, który zostanie lub został wybudowany na nieruchomości obciążonej, a wyżej wymienionymi ścianami podziemnymi budynku h położonego na nieruchomości władnącej, przy czym każdoczesny właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości władnącej zobowiązany jest w pierwszej kolejności podjąć działania mające na celu dokonanie takich prac konserwacyjnych lub naprawczych od strony nieruchomości władnącej, a w przypadku gdy takie działania okażą się nieskuteczne, w szczególności nadal będzie istniała nieszczelność wyżej opisanej dylatacji, każdoczesny właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości władnącej: (i) każdorazowo przed wykonaniem jakichkolwiek prac, uprzednio uzgodni z każdoczesnym właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości obciążonej termin i czas wejścia na nieruchomość obciążoną (z wyjątkiem nagłych awarii, w przypadku których poinformuje o zamiarze wejścia na nieruchomość obciążoną najszybciej jak to będzie możliwe) oraz zakres, harmonogram i sposób przeprowadzenia planowanych prac, w tym jakie materiały zostaną użyte, (ii) każdorazowo po dokonaniu wyżej wymienionych czynności i prac uporządkuje (przywróci do stanu poprzedniego) teren, na którym były prowadzone prace oraz (iii) będzie prowadzić prace w sposób niezakłócający korzystania z nieruchomości obciążonej, obiektów znajdujących się na niej oraz związanej z nimi infrastruktury,----------

16. uprawnienie na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Krakowie, dzielnicy Podgórze, obrębie ewidencyjnym nr 47, stanowiącej działkę numer 263/35 – nieograniczona czasem, odpłatna (za jednorazowym wynagrodzeniem) służebność gruntowa, polegająca na prawie do korzystania z części działki numer 263/35, o powierzchni 7,46 m^2, oznaczonej kolorem zielonym na mapie stanowiącej załącznik nr 13 do aktu notarialnego Rep. A 7294/2023, w celu posadowienia, utrzymywania i eksploatacji znajdującej się na niej studni kanalizacji sanitarnej (z wyłączeniem wykonywania prac budowlanych polegających na

budowie). Nadto powyższa służebność uprawniać będzie każdoczesnego właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości władnącej do przeprowadzania na nieruchomości obciążonej remontów i prac eksploatacyjnych, to jest napraw, konserwacji i usuwania awarii, na obszarze objętym niniejszą służebnością, wyżej wymienionej studni kanalizacji sanitarnej, jak również dostępu, polegającego na możliwości przejazdu i przechodu do wyżej wymienionej studni kanalizacji sanitarnej, także sprzętem niezbędnym do wykonania powyższych prac eksploatacyjnych, przy czym każdoczesny właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości władnącej: (i) każdorazowo przed wykonaniem jakichkolwiek prac, uprzednio uzgodni z każdoczesnym właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości obciążonej termin i czas wejścia na nieruchomość obciążoną (z wyjątkiem nagłych awarii, w przypadku których poinformuje o zamiarze wejścia na nieruchomość obciążoną najszybciej jak to będzie możliwe) oraz zakres, harmonogram i sposób przeprowadzenia planowanych prac, w tym jakie materiały zostaną użyte, (ii) każdorazowo po dokonaniu wyżej wymienionych czynności i prac uporządkuje (przywróci do stanu poprzedniego) teren, na którym były prowadzone prace oraz (iii) będzie prowadzić prace w sposób niezakłócający korzystania z nieruchomości obciążonej, obiektów znajdujących się na niej oraz związanej z nimi infrastruktury. Powyższa służebność polegać będzie ponadto na obowiązku znoszenia przez każdoczesnego właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości obciążonej ograniczeń i zakazów wynikających z posadowienia i utrzymywania studni kanalizacji sanitarnej na jej terenie, w szczególności na zaniechaniu wykonywania, w strefie ochrony tej studni, to jest odległości 1 m, liczonej w każdą stronę od ściany studni, zamierzeń niezgodnych z odpowiednimi przepisami techniczno-prawnymi oraz na pozostawieniu wyżej wymienionego terenu wolnego od zadrzewienia, z zastrzeżeniem możliwości posadowienia zgodnych z odpowiednimi przepisami techniczno-prawnymi obiektów infrastruktury technicznej i elementów małej architektury, zwłaszcza utwardzonych ciągów komunikacyjnych (dróg, chodników, pasaży pieszych), miejsc postojowych, wjazdów, wyjazdów, zieleńców, kanałów technicznych (w tym kanałów wentylacyjnych), fundamentów budynków i innych elementów uzbrojenia terenu, z obowiązkiem zachowania technicznej możliwości dostępu do studni w przypadku wystąpienia jej awarii, ----------

17. wniosek o wpis jako uprawnienia, na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w uprawnienie na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Krakowie, dzielnicy Podgórze, obrębie ewidencyjnym nr 47, stanowiącej działkę numer 263/35 – nieograniczona czasem, odpłatna (za jednorazowym wynagrodzeniem), służebność gruntowa, polegająca na prawie do korzystania z części działki numer 263/35, o powierzchni 7,46 m^2, oznaczonej kolorem zielonym na mapie stanowiącej załącznik nr 14 do aktu notarialnego Rep. A 7294/2023, w celu posadowienia, utrzymywania i eksploatacji znajdujących się na niej odcinków sieci kanalizacji deszczowej oraz studni kanalizacji deszczowej (z wyłączeniem wykonywania prac budowlanych polegających na budowie). nadto powyższa służebność uprawniać będzie każdoczesnego właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości władnącej do przeprowadzania na nieruchomości obciążonej remontów i prac eksploatacyjnych, to jest napraw, konserwacji i usuwania awarii, na obszarze objętym niniejszą służebnością, części sieci kanalizacji deszczowej oraz studni kanalizacji deszczowej, o których mowa powyżej, jak również dostępu, polegającego na możliwości przejazdu i przechodu do części sieci kanalizacji deszczowej oraz studni kanalizacji deszczowej, o których mowa powyżej, także sprzętem niezbędnym do wykonania powyższych prac eksploatacyjnych, przy czym każdoczesny właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości władnącej: (i) każdorazowo przed wykonaniem jakichkolwiek prac, uprzednio uzgodni z każdoczesnym właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości obciążonej termin i czas wejścia na nieruchomość obciążoną (z wyjątkiem nagłych awarii, w przypadku których poinformuje o zamiarze wejścia na nieruchomość obciążoną najszybciej jak to będzie możliwe) oraz zakres, harmonogram i sposób przeprowadzenia planowanych prac, w tym jakie materiały zostaną użyte, (ii) każdorazowo po dokonaniu wyżej wymienionych czynności i prac uporządkuje (przywróci do stanu poprzedniego) teren, na którym były prowadzone prace oraz (iii) będzie prowadzić prace w sposób niezakłócający korzystania z nieruchomości obciążonej, obiektów znajdujących się na niej oraz związanej z nimi infrastruktury. Powyższa służebność polegać będzie ponadto na obowiązku znoszenia przez każdoczesnego właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości obciążonej ograniczeń i zakazów wynikających z posadowienia i utrzymywania odcinka sieci kanalizacji deszczowej oraz studni kanalizacji deszczowej na jej terenie, w szczególności na zaniechaniu wykonywania, w strefie ochrony tej sieci oraz studni, to jest odległości 1 m, liczonej w obie strony od osi sieci kanalizacji deszczowej oraz w każdą stronę od ściany studni, zamierzeń niezgodnych z odpowiednimi przepisami techniczno-prawnymi oraz na pozostawieniu wyżej wymienionego terenu wolnego od zadrzewienia, z zastrzeżeniem możliwości posadowienia zgodnych z odpowiednimi przepisami techniczno-prawnymi obiektów infrastruktury technicznej i elementów małej architektury, zwłaszcza utwardzonych ciągów komunikacyjnych (dróg, chodników, pasaży pieszych), miejsc postojowych, wjazdów, wyjazdów, zieleńców, kanałów technicznych (w tym kanałów wentylacyjnych), fundamentów budynków i innych elementów uzbrojenia terenu, z obowiązkiem zachowania technicznej możliwości dostępu do części sieci kanalizacji deszczowej oraz studni w przypadku wystąpienia ich awarii, ----------

18. na rzecz spółki pod firma TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie – nieograniczona czasem służebność przesyłu, polegającą na prawie budowy linii kablowych SN i nN wraz ze złączami kablowymi nN, jak również dokonywania niezbędnych prac eksploatacyjnych, to jest niezbędnych napraw, przeglądów, konserwacji, usuwania awarii, remontów, modernizacji, przebudowy i rozbudowy w trasie ustanowionej służebności przesyłu zgodnie ze stanowiącą załącznik numer 1 do niniejszego aktu notarialnego mapą oraz dostępu (przejazd i przechód) do przedmiotowych urządzeń elektroenergetycznych oraz urządzeń zlokalizowanych na działce numer 261/2, objętej księgą wieczystą numer KR1P/00368106/5, celem wykonywania wyżej wymienionych prac, w tym prac związanych z realizacją służebności przesyłu ustanowionej na przywołanej działce numer 261/2 objętej księgą wieczystą numer KR1P/00368106/5. ----------

ZASADY PODZIAŁU DO KORZYSTANIA
(USTANOWIONE W UMOWIE WYODRĘBNIENIA PIERWSZEGO LOKALU)

1. każdoczesnym właścicielom poszczególnych lokali mieszkalnych położonych na kondygnacjach nadziemnych od drugiej do dziesiątej Budynku (od pierwszego do dziewiątego piętra) przysługuje prawo do korzystania z wyłączeniem innych współwłaścicieli Nieruchomości Wspólnej z balkonów lub loggii przyległych do tych lokali mieszkalnych, z obowiązkiem: ------
   - utrzymania na własny koszt balkonu lub loggii w należytym stanie, w tym do konserwacji, napraw, odśnieżania na własny rachunek oraz do udostępnienia celem przeprowadzenia remontów i napraw Budynku, w tym ustawiania rusztowań, ----------
   - zachowania zakazu zamieszczania na elewacji zewnętrznej Budynku urządzeń klimatyzacyjnych i chłodniczych, anten satelitarnych, urządzeń alarmowych itp., ----------
   - zachowania zakazu umieszczania w przestrzeni balkonów lub loggii i na elewacji jakichkolwiek przedmiotów o wysokości przekraczającej wysokość balustrady, w tym – wieszania na balkonie, w loggii lub na elewacji jakichkolwiek przedmiotów powyżej wysokości balustrady, ----------
2. każdoczesnym właścicielom lokali mieszkalnych położonych na parterze (pierwszej kondygnacji nadziemnej) Budynku przysługuje prawo do korzystania z wyłączeniem innych współwłaścicieli Nieruchomości Wspólnej z ogródków przyległych do tych lokali mieszkalnych, z obowiązkiem: ----------
   - dbałości o ogródek i utrzymania go w należytym stanie technicznym i estetycznym, z uwzględnieniem okoliczności, iż znajduje się on co najmniej częściowo na Garażu podziemnym (co generuje obowiązek szczególnej staranności o nieuszkodzenie warstw izolacji i konstrukcji Garażu), w szczególności z obowiązkiem koszenia trawy oraz zachowania zakazu umieszczania na terenie ogródka jakichkolwiek przedmiotów naruszających spójność i estetykę Budynku oraz jego otoczenia, jak również zakazem sadzenia roślin głęboko korzeniących się lub roślin o wysokości większej niż 140 cm, montażu ogrodzeń (innych niż z siatki panelowej) lub konstrukcji o wysokości większej niż 120 cm, ----------
   - umożliwienia współwłaścicielom Nieruchomości wstępu do ogródka celem przeprowadzania remontów lub napraw, w tym wszelkich działań lub czynności weryfikacyjnych, koordynacyjnych, konserwacyjnych i innych dotyczących sieci, przyłączy sieci względnie instalacji znajdujących się w ogródku lub dostępnych z ogródka (w tym ustawiania rusztowań), jak również celem doprowadzenia ogródka do zgodności z powyższymi wymogami, w szczególności celem skoszenia trawy, przycięcia roślin, zlikwidowania niewłaściwych ogrodzeń lub konstrukcji, jak i celem naprawy, względnie usunięcia zagrożeń dla warstw izolacji i konstrukcji Garażu, ----------
   - zachowania zakazu umieszczania na elewacji jakichkolwiek przedmiotów, ----------
3. każdoczesnym właścicielom lokali o przeznaczeniu innym niż mieszkalne (usługowych), położonych na parterze (pierwszej kondygnacji nadziemnej) Budynku przysługuje prawo do korzystania z wyłączeniem innych współwłaścicieli Nieruchomości Wspólnej z przestrzeni znajdujących się w okolicy wejścia do tych lokali na potrzeby infrastruktury związanej z obsługą klientów danego lokalu oraz z zapewnieniem odpowiednich dostaw, w szczególności takiej jak parasole, ławki, krzesła, stoliki, kwietniki, dojścia i inne elementy, względnie miejsce do rozładunku (w tym przestrzeni okien i drzwi oraz przeznaczonych do tego fragmentów elewacji na cele szyldów lub reklam), z obowiązkiem: ----------
   - dbałości o przestrzeń na infrastrukturę służącą obsłudze klientów lokali niemieszkalnych i utrzymanie jej w należytym stanie technicznym i estetycznym, z uwzględnieniem okoliczności, iż znajdują się one co najmniej częściowo na Garażu podziemnym (co generuje obowiązek szczególnej staranności o nieuszkodzenie warstw izolacji i konstrukcji Garażu), w szczególności z obowiązkiem koszenia trawy oraz zachowania zakazu umieszczania w powyższej przestrzeni jakichkolwiek przedmiotów naruszających spójność i estetykę Budynku, ----------
   - umożliwienia współwłaścicielom Nieruchomości wstępu do powyższej przestrzeni celem przeprowadzania remontów lub napraw (w tym – ustawiania rusztowań), jak i celem naprawy, względnie usunięcia zagrożeń dla warstw izolacji i konstrukcji Garażu, ----------
   - zachowania zakazu umieszczania na elewacji jakichkolwiek przedmiotów, z tym wyjątkiem, że każdoczesnemu właścicielowi każdego lokalu o przeznaczeniu innym niż mieszkalne (usługowego) przysługuje wynikające z niniejszego podziału do korzystania prawo do nieodpłatnego umieszczania nośników reklamowych (reklam, szyldów) w oknach i drzwiach (w tym – na szybach) oraz w przestrzeniach do tego przeznaczonych na elewacji,
   - zachowania zakazu uniemożliwiania przejścia w pasażach, ----------
4. każdoczesnym właścicielom lokali mieszkalnych położonych na dziewiątej i dziesiątej kondygnacji nadziemnej (ósmym i dziewiątym piętrze) Budynku przysługuje prawo do korzystania z wyłączeniem innych współwłaścicieli Nieruchomości Wspólnej z miejsc na dachach Budynku, oznaczonych na Załączniku nr 7 do aktu notarialnego z dnia 11 czerwca 2026 roku, Rep. A nr 3246/2026, wyłącznie jednak w sposób polegający na montażu urządzeń klimatyzacyjnych, przy czym montaż tych urządzeń, ich naprawa i konserwacja mogą być dokonywane wyłącznie przez wykwalifikowane osoby posiadające uprawnienia do prac na wysokości, ----------
5. każdoczesnym właścicielom lokali mieszkalnych wyposażonych w otwory w konstrukcji żelbetowej lub murowej Budynku, położonych na kondygnacjach nadziemnych od drugiej do ósmej (piętrach od pierwszego do siódmego) Budynku, przysługuje prawo do korzystania z wyłączeniem innych współwłaścicieli Nieruchomości Wspólnej z części przestrzeni balkonu lub loggii, w miejscu przygotowanego przepustu, wyłącznie jednak w sposób polegający na montażu urządzeń klimatyzacyjnych, z obowiązkiem umieszczenia (oparcia) urządzeń na wykończonej płycie balkonu lub loggii i zakazem zawieszenia urządzeń na elewacji oraz na balustradzie, w szczególności z zakazem wykonywania jakichkolwiek otworów w elewacji, ----
6. każdoczesnym właścicielom lokali o przeznaczeniu innym niż mieszkalne (usługowych) oraz lokali mieszkalnych położonych na pierwszej kondygnacji nadziemnej (parterze) Budynku, przysługuje prawo do korzystania z wyłączeniem innych współwłaścicieli Nieruchomości Wspólnej z miejsc w Garażu Budynku na kondygnacji -1 Budynku, oznaczonych na Załączniku nr 6a do aktu notarialnego z dnia 11 czerwca 2026 roku, Rep. A nr 3246/2026, wyłącznie jednak w sposób polegający na montażu urządzeń klimatyzacyjnych, przy czym: ----------
   - urządzenia klimatyzacyjne nie mogą zakłócać innym użytkownikom korzystania z Nieruchomości Wspólnej, zwłaszcza miejsc postojowych i szlaków komunikacyjnych, -----
   - spód jednostki klimatyzacji oraz system mocowania jednostki klimatyzacji musi być usytuowany na wysokości co najmniej 2 m (dwóch metrów) od poziomu posadzki Garażu,
   - agregat chłodniczy musi być wyposażony w bezodpływowy zbiornik skroplin, tak aby zapobiec przepływowi skroplin przez posadzkę Garażu, ----------
   - montaż urządzeń, ich naprawa i konserwacja mogą być dokonywane wyłącznie przez wykwalifikowane osoby, ----------
   - z uwagi, iż Garaż stanowi oddzielną strefę pożarową, po przeprowadzeniu linii freonowej do jednostki zewnętrznej klimatyzacji znajdującej się w hali garażowej niezbędne jest wykonanie przejścia pożarowego na przejściu linii freonowej do Garażu, ----------
7. wskazanym przez Dewelopera właścicielom lokali przysługiwać będzie prawo do korzystania z wyłączeniem innych współwłaścicieli Nieruchomości Wspólnej z poszczególnych miejsc postojowych lub komórek lokatorskich lub boksów rowerowych znajdujących się na kondygnacjach podziemnych Budynku (w Garażu) – które to komórki, miejsca postojowe i boksy rowerowe wskazywane będą przez Dewelopera, zaś każdoczesny uprawniony do

wyłącznego korzystania z danego miejsca postojowego lub komórki lokatorskiej lub boksu rowerowego uprawniony będzie do: ----------

- ujawnienia przysługującego mu prawa w dziale III księgi wieczystej nr KR1P/00683687/5,
- przeniesienia tego prawa na osoby trzecie, z zastrzeżeniem, że osoby te będą współwłaścicielami Nieruchomości Wspólnej jako właściciele lokali w Budynku, ----------

wyłącznie w sposób nieutrudniający pozostałym współwłaścicielom Nieruchomości Wspólnej dostępu i korzystania z pozostałych części Garażu, w szczególności w sposób niewpływający negatywnie na inne miejsca postojowe, komórki lokatorskie, boksy rowerowe, ciągi komunikacyjne oraz inne części wspólne Nieruchomości Wspólnej, zwłaszcza instalacje (przy czym zabroniona jest zabudowa miejsc postojowych poprzez montaż bram, krat lub podobnych rozwiązań) oraz z obowiązkiem udostępnienia komórek lokatorskich, boksów rowerowych i miejsc postojowych w celach związanych z pracami dotyczącymi Nieruchomości Wspólnej lub lokali, w szczególności związanych z remontami lub przeprowadzeniem nowych przyłączy lub instalacji – bez prawa korzystania z innych miejsc postojowych, boksów rowerowych i komórek lokatorskich, ----------

8. wskazanym przez Dewelopera właścicielom lokali przysługiwać będzie prawo do korzystania z wyłączeniem innych współwłaścicieli Nieruchomości Wspólnej z poszczególnych naziemnych miejsc postojowych znajdujących się na powierzchni Nieruchomości – które to miejsca postojowe wskazywane będą przez Dewelopera, zaś każdoczesny uprawniony do wyłącznego korzystania z danego miejsca postojowego uprawniony będzie do: ----------

- ujawnienia przysługującego mu prawa w dziale III księgi wieczystej nr KR1P/00683687/5,
- przeniesienia tego prawa na osoby trzecie, z zastrzeżeniem, że osoby te będą współwłaścicielami Nieruchomości Wspólnej jako właściciele lokali w Budynku, ----------

wyłącznie w sposób nieutrudniający pozostałym współwłaścicielom Nieruchomości Wspólnej dostępu i korzystania z pozostałych części Nieruchomości, w szczególności w sposób niewpływający negatywnie na inne miejsca postojowe, ciągi komunikacyjne oraz inne części wspólne Nieruchomości Wspólnej, zwłaszcza instalacje (przy czym zabroniona jest zabudowa miejsc postojowych poprzez montaż bram, krat lub podobnych rozwiązań) oraz z obowiązkiem udostępniania miejsc postojowych w celach związanych z pracami dotyczącymi Nieruchomości Wspólnej lub lokali, w szczególności związanych z remontami lub przeprowadzeniem nowych przyłączy lub instalacji – bez prawa korzystania z innych miejsc postojowych.----------

ZAŁĄCZNIK 4

SŁUŻEBNOŚCI USTANOWIONE W UMOWIE WYODRĘBNIENIA PIERWSZEGO LOKALU

I. na Nieruchomości na rzecz Spółki pod firmą: Polski Światłowód Otwarty Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (Regon 520949180, KRS 0000944496), nieodpłatne i na czas nieoznaczony ograniczone prawo rzeczowe w postaci **służebności przesyłu** uprawniające powyższą spółkę oraz jej następców prawnych do korzystania z Nieruchomości (gruntu oraz posadowionych na nim budynków i ich instalacji telekomunikacyjnej) w zakresie polegającym na prawie do przeprowadzenia sieci telekomunikacyjnej przez Nieruchomość, w tym budowy, eksploatacji, naprawy i konserwacji infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym urządzeń i osprzętu sieci telekomunikacyjnej wraz z prawem do dokonywania ich modernizacji, rozbudowy, przebudowy oraz odbudowy; prawie przesyłu mediów związanych z działalnością telekomunikacyjną; a także stałego i niezwłocznego dostępu do Nieruchomości (w tym wejścia i wjazdu sprzętem) w celu dokonywania czynności, o których mowa powyżej co do infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z jej przeznaczeniem (**"Służebność Przesyłu 1"**). ----------

II. na Nieruchomości na rzecz Spółki pod firmą: Polski Światłowód Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (Regon 387117660, KRS 0000861724), nieodpłatne i na czas nieoznaczony ograniczone prawo rzeczowe w postaci **służebności przesyłu** uprawniające powyższą spółkę oraz jej następców prawnych do korzystania z gruntu oraz z budynku, zgodnie z Załącznikiem nr 10 do aktu notarialnego z dnia 11 czerwca 2026 roku, Rep. A nr 3246/2026, w zakresie polegającym na prawie do budowy, eksploatacji, naprawy i konserwacji infrastruktury telekomunikacyjnej, urządzeń telekomunikacyjnych oraz sieci telekomunikacyjnej wraz z prawem do ich modernizacji, rozbudowy, przebudowy oraz odbudowy i zgodnie z ich przeznaczeniem, a także stałego i niezwłocznego dostępu do nieruchomości (w tym wejścia i wjazdu sprzętem) w celu wykonania czynności związanych z wykonaniem prac, o których mowa powyżej, co do urządzeń telekomunikacyjnych, infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń i sieci; koszty związane z należytym utrzymaniem urządzeń potrzebnych do wykonywania służebności przesyłu oraz usuwania awarii obciążają spółkę pod firmą Światłowód Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (uprawniony) i jej następców prawnych; Światłowód Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zobowiązana jest do utrzymania tych urządzeń w należytym stanie technicznym, a także w każdym przypadku wykonywania prac służących wykonywaniu służebności przesyłu zobowiązana jest do przywrócenia nieruchomości do stanu pierwotnego; niniejsza służebność polega również na zobowiązaniu się właściciela nieruchomości do powstrzymywania się od nasadzania drzew i krzewów oraz wykonywania obiektów małej architektury w pasie eksploatacyjnym sieci telekomunikacyjnej Światłowód Inwestycje Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (**"Służebność Przesyłu 2"**). ----------

III. nieodpłatna i nieograniczona w czasie **służebność gruntowa – służebność drogi koniecznej** obciążająca Nieruchomość, polegająca na prawie swobodnego przechodu i przejazdu wszelkimi pojazdami przez Nieruchomość szlakiem istniejącej drogi prowadzącej od ulicy Puszkarskiej, jak również na uprawnieniu do korzystania z tej drogi i do dostępu do Nieruchomości celem wykonania remontów, napraw, modernizacji, rozbudowy i przebudowy drogi, wykonania wszelkich robót projektowych oraz wszelkich robót budowlanych z tą drogą związanych – zwłaszcza celem umożliwienia współwłaścicielom sąsiedniej działki numer 261/2 swobodnego dojścia i dojazdu do drogi publicznej (ulicy Puszkarskiej), z prawem zamknięcia wjazdu od ulicy Puszkarskiej szlabanem lub innymi barierami, pod warunkiem zapewnienia możliwości swobodnego sterowania tym szlabanem lub barierami osobom uprawnionym w związku z ustanowioną służebnością przechodu i przejazdu - służebnością drogi koniecznej – na rzecz każdoczesnego właściciela działki numer 261/2, zapisanej w księdze wieczystej KR1P/00368106/5 (**"Służebność Gruntowa 1"**). ----------

IV. nieodpłatna i nieograniczona w czasie **służebność gruntowa** obciążająca Nieruchomość, polegająca na prawie przechodu przez Nieruchomość wszelkimi szlakami pieszymi, zwłaszcza chodnikami oraz na prawie swobodnego dostępu do infrastruktury osiedlowej, w szczególności infrastruktury rekreacyjnej, małej architektury, placu zabaw, skwerów, zjeżdżalni, ławek – na rzecz każdoczesnego właściciela działki numer 261/2, zapisanej w księdze wieczystej KR1P/00368106/5 (**"Służebność Gruntowa 2"**). ----------

V. nieodpłatna i nieograniczona w czasie **służebność gruntowa** obciążająca Nieruchomość, polegająca na tym, że każdoczesny właściciel Nieruchomości jest pozbawiony prawa do jej ogrodzenia jakimikolwiek ogrodzeniami lub barierami, uniemożliwiającymi lub utrudniającymi dostęp z dróg lub innych nieruchomości graniczących z Nieruchomością, względnie dostęp do elementów infrastruktury takiej, jak: urządzenia lub przestrzenie rekreacyjne, mała architektura, skwery, ławki (co jednak nie dotyczy ogrodzeń ogródków przydomowych/przylokalowych z siatki panelowej do wysokości 120 cm oraz szlabanu lub innych barier na drodze wjazdowej na nieruchomość obciążoną, z obowiązkiem zapewnienia swobodnego wjazdu i wyjazdu osobom uprawnionym w związku z ustanowioną służebnością drogi koniecznej – służebnością przechodu i przejazdu) – na rzecz każdoczesnego właściciela działki numer 261/2, zapisanej w księdze wieczystej KR1P/00368106/5 (**"Służebność Gruntowa 3"**). ----------

VI. nieodpłatna i nieograniczona w czasie **służebność gruntowa** obciążająca Nieruchomość, polegająca na tym, że każdoczesny właściciel nieruchomości władnącej uprawniony będzie do przeprowadzenia instalacji zasilania oświetlenia drogowego i oświetlenia elementów małej architektury, w tym podłączenia zasilania do stacji trafo zlokalizowanej na Nieruchomości, jak również do pomieszczenia lub pomieszczeń elektrycznych w budynku zlokalizowanym na Nieruchomości, celem zapewnienia odpowiedniego oświetlenia nieruchomości władnącej – na rzecz każdoczesnego właściciela działki numer 261/2, zapisanej w księdze wieczystej KR1P/00368106/5 (**"Służebność Gruntowa 4"**). ----------

VII. nieodpłatna i nieograniczona w czasie **służebność gruntowa** obciążająca Nieruchomość, polegająca na prawie posadowienia i eksploatacji wszelkiej infrastruktury związanej z odwodnieniem, w szczególności sieci lub przyłączy kanalizacji opadowej i związanych z nią urządzeń oraz odprowadzenia wód do kanalizacji opadowej na Nieruchomości, jak również na uprawnieniu do korzystania z tej infrastruktury i do dostępu do nieruchomości obciążonej celem wykonania przyłączenia do sieci lub przyłączy, remontów, napraw, modernizacji, rozbudowy i przebudowy powyższej infrastruktury, zwłaszcza sieci lub przyłączy kanalizacji opadowej, wykonania wszelkich robót projektowych oraz wszelkich robót budowlanych z tą infrastrukturą odwadniającą związanych, zwłaszcza celem umożliwienia współwłaścicielom nieruchomości władnącej swobodnego odprowadzenia wód opadowych – na rzecz każdoczesnego właściciela działki numer 261/2, zapisanej w księdze wieczystej KR1P/00368106/5 (**"Służebność Gruntowa 5"**). ----------

VIII. nieodpłatna i nieograniczona w czasie **służebność gruntowa** obciążająca Nieruchomość, polegająca na tym, że każdoczesny właściciel nieruchomości władnącej uprawniony będzie do przeprowadzenia przez Nieruchomość infrastruktury związanej z zasilaniem elektrycznym podstawowym lub rezerwowym, względnie zasilaniem placu budowy, w tym sieci lub przyłączy energetycznych, w szczególności – do podłączenia się do stacji trafo lub rozdzielni na Nieruchomości i stałego korzystania z tej stacji trafo lub rozdzielni, również w budynku zlokalizowanym na Nieruchomości, celem zapewnienia zasilania podstawowego lub rezerwowego względnie zasilania placu budowy dla obiektów zlokalizowanych na nieruchomości władnącej, jak również uprawniony będzie do korzystania z tej infrastruktury i do dostępu do Nieruchomości celem wykonania podłączenia do stacji trafo lub rozdzielni na Nieruchomości, remontów, napraw, modernizacji, rozbudowy i przebudowy infrastruktury związanej z zasilaniem elektrycznym podstawowym lub rezerwowym względnie zasilaniem

placu budowy, wykonania wszelkich robót projektowych oraz wszelkich robót budowlanych z tą infrastrukturą związanych – na rzecz każdoczesnego właściciela działki numer 261/2, zapisanej w księdze wieczystej KR1P/00368106/5 (**"Służebność Gruntowa 6"**). ----------

IX. nieodpłatna i nieograniczona w czasie **służebność gruntowa** obciążająca Nieruchomość, polegająca na tym, że każdoczesny właściciel nieruchomości władnącej uprawniony będzie do przeprowadzenia przez Nieruchomość infrastruktury niskoprądowej (w szczególności sieci i przyłączy teletechnicznych lub domofonowych) oraz korzystania z urządzeń i sieci niskoprądowych (w szczególności teletechnicznych lub domofonowych) znajdujących się na Nieruchomości, jak również uprawniony będzie do korzystania z tej infrastruktury i do dostępu do Nieruchomości celem wykonania remontów, napraw, modernizacji, rozbudowy i przebudowy infrastruktury związanej z siecią niskoprądową (w tym – siecią teletechniczną lub domofonową), wykonania wszelkich robót projektowych oraz wszelkich robót budowlanych z tą infrastrukturą związanych – na rzecz każdoczesnego właściciela działki numer 261/2, zapisanej w księdze wieczystej KR1P/00368106/5 (**"Służebność Gruntowa 7"**). ----------

X. nieodpłatna i nieograniczona w czasie **służebność gruntowa** obciążająca Nieruchomość, polegająca na tym, że każdoczesny właściciel nieruchomości władnącej uprawniony będzie do przeprowadzenia przez Nieruchomość wszelkiej infrastruktury związanej z wodociągiem lub kanalizacją sanitarną, w szczególności sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej, przyłączy tych sieci lub instalacji, przepompowni i studzienek kanalizacyjnych, jak również uprawniony będzie do korzystania z tej infrastruktury i do dostępu do Nieruchomości celem wykonania remontów, napraw i modernizacji, rozbudowy i przebudowy infrastruktury związanej z wodociągiem lub kanalizacją sanitarną, wykonania wszelkich robót projektowych oraz wszelkich robót budowlanych z tą infrastrukturą związanych – na rzecz każdoczesnego właściciela działki numer 261/2, zapisanej w księdze wieczystej KR1P/00368106/5 (**"Służebność Gruntowa 8"**). ----------

XI. nieodpłatna i nieograniczona w czasie **służebność gruntowa** obciążająca Nieruchomość, polegająca na tym, że każdoczesny właściciel nieruchomości władnącej uprawniony będzie do przeprowadzenia przez Nieruchomość wszelkiej infrastruktury ciepłowniczej (związanej z ciepłem zdalaczynnym), w szczególności sieci ciepłowniczej, przyłączy tej sieci lub instalacji, wymiennikowni i innych urządzeń ciepłowniczych, jak również uprawniony będzie do korzystania z tej infrastruktury i do dostępu do Nieruchomości celem wykonania remontów, napraw i modernizacji, rozbudowy i przebudowy infrastruktury ciepłowniczej, wykonania wszelkich robót projektowych oraz wszelkich robót budowlanych z tą infrastrukturą związanych – na rzecz każdoczesnego właściciela działki numer 261/2, zapisanej w księdze wieczystej KR1P/00368106/5 (**"Służebność Gruntowa 9"**). ----------

XII. nieodpłatna i nieograniczona w czasie **służebność gruntowa** obciążająca Nieruchomość, polegająca na tym, że każdoczesny właściciel nieruchomości lokalowej obejmującej lokal o przeznaczeniu innym niż mieszkalne numer LU1 zlokalizowany na pierwszej kondygnacji naziemnej (parterze) Budynku posadowionego na Nieruchomości uprawniony jest do zajęcia przestrzeni przed lokalem, w zakresie określonym w Załączniku nr 9 do aktu notarialnego z dnia 11 czerwca 2026 roku, Rep. A nr 3246/2026 (obejmującym również przestrzeń fasady szklanej przeznaczoną do montażu reklam lub szyldów) na cele ogródka lub podobnej przestrzeni przeznaczonej dla użytkowników (w tym klientów) tego lokalu, w szczególności na potrzeby infrastruktury związanej z obsługą klientów lokalu oraz z zapewnieniem odpowiednich dostaw, w szczególności na parasole, ławki, krzesła, stoliki, kwietniki, rampy, wjazdy, podjazdy, dojścia i inne elementy, względnie miejsce do rozładunku (w tym przestrzenie okien i drzwi oraz przeznaczonych do tego fragmentów elewacji na cele szyldów lub reklam), jak również na prawie dostępu do tej części Nieruchomości, celem wykonania remontów, napraw, modernizacji i przebudowy przestrzeni objętej służebnością oraz wykonania wszelkich robót projektowych oraz wszelkich robót budowlanych – na rzecz każdoczesnego właściciela Lokalu Usługowego LU1 znajdującego się na parterze Budynku, którego odrębna własność została ustanowiona zgodnie z ust. VI pkt 1 niniejszego aktu i dla

którego założona zostanie nowa księga wieczysta, zgodnie z wnioskiem złożonym na podstawie niniejszego aktu, celem umożliwienia prawidłowego funkcjonowania tego lokalu (**"Służebność Gruntowa 10"**). ----------

XIII. nieodpłatna i nieograniczona w czasie **służebność gruntowa** obciążająca Nieruchomość, polegająca na tym, że każdoczesny właściciel nieruchomości lokalowej obejmującej lokal o przeznaczeniu innym niż mieszkalne numer LU2 zlokalizowany na pierwszej kondygnacji naziemnej (parterze) Budynku posadowionego na Nieruchomości uprawniony jest do zajęcia przestrzeni przed lokalem, w zakresie określonym w Załączniku nr 9 do aktu notarialnego z dnia 11 czerwca 2026 roku, Rep. A nr 3246/2026 (obejmującym również przestrzeń fasady szklanej przeznaczoną do montażu reklam lub szyldów) na cele ogródka lub podobnej przestrzeni przeznaczonej dla użytkowników (w tym klientów) tego lokalu, w szczególności na potrzeby infrastruktury związanej z obsługą klientów lokalu oraz z zapewnieniem odpowiednich dostaw, w szczególności na parasole, ławki, krzesła, stoliki, kwietniki, rampy, wjazdy, podjazdy, dojścia i inne elementy, względnie miejsce do rozładunku (w tym przestrzenie okien i drzwi oraz przeznaczonych do tego fragmentów elewacji na cele szyldów lub reklam), jak również na prawie dostępu do tej części Nieruchomości, celem wykonania remontów, napraw, modernizacji i przebudowy przestrzeni objętej służebnością oraz wykonania wszelkich robót projektowych oraz wszelkich robót budowlanych – na rzecz każdoczesnego właściciela Lokalu Usługowego LU2 znajdującego się na parterze Budynku, którego odrębna własność została ustanowiona zgodnie z ust. VI pkt 2 niniejszego aktu i dla którego założona zostanie nowa księga wieczysta, zgodnie z wnioskiem złożonym na podstawie niniejszego aktu, celem umożliwienia prawidłowego funkcjonowania tego lokalu (**"Służebność Gruntowa 11"**). ----------

XIV. nieodpłatna i nieograniczona w czasie **służebność gruntowa** obciążająca Nieruchomość, polegająca na prawie nieograniczonego korzystania z placu zabaw znajdującego się na Nieruchomości, na potrzeby użytkowników nieruchomości władnących, zwłaszcza dzieci korzystających z przedszkoli lub żłobków zorganizowanych w ramach którejkolwiek z nieruchomości władnących – na rzecz: ----------

- każdoczesnego właściciela działki numer 261/2, zapisanej w księdze wieczystej KR1P/00368106/5, ----------
- każdoczesnego właściciela Lokalu Usługowego LU1 znajdującego się na parterze Budynku, którego odrębna własność została ustanowiona zgodnie z ust. VI pkt 1 niniejszego aktu i dla którego założona zostanie nowa księga wieczysta, zgodnie z wnioskiem złożonym na podstawie niniejszego aktu, ----------
- każdoczesnego właściciela Lokalu Usługowego LU2 znajdującego się na parterze Budynku, którego odrębna własność została ustanowiona zgodnie z ust. VI pkt 2 niniejszego aktu i dla którego założona zostanie nowa księga wieczysta, zgodnie z wnioskiem złożonym na podstawie niniejszego aktu, ----------

(**"Służebność Gruntowa 12"**). ----------

XV. nieodpłatna i nieograniczona w czasie **służebność gruntowa** obciążająca Nieruchomość, polegająca na prawie zamieszczenia na Nieruchomości, w miejscach oznaczonych kolorem pomarańczowym na Załączniku nr 8 do niniejszego aktu oznaczeń reklamowych lub kierunkowych, określających położenie lokali usługowych (map świetlnych, totemów, szyldów, kierunkowskazów lub innych znaków w ramach identyfikacji wizualnej) i korzystania z nich – na rzecz: ----------

- każdoczesnego właściciela Lokalu Usługowego LU1 znajdującego się na parterze Budynku, którego odrębna własność została ustanowiona zgodnie z ust. VI pkt 1 niniejszego aktu i dla którego założona zostanie nowa księga wieczysta, zgodnie z wnioskiem złożonym na podstawie niniejszego aktu, ----------
- każdoczesnego właściciela Lokalu Usługowego LU2 znajdującego się na parterze Budynku, którego odrębna własność została ustanowiona zgodnie z ust. VI pkt 2

niniejszego aktu i dla którego założona zostanie nowa księga wieczysta, zgodnie z wnioskiem złożonym na podstawie niniejszego aktu, ----------
("**Służebność Gruntowa 13**").----------

XVI. nieodpłatna i nieograniczona w czasie **służebność gruntowa** obciążająca nieruchomość objętą księgą wieczystą numer KR1P/00368106/5 (działka nr 261/2), polegająca na prawie przechodu przez nieruchomość obciążoną wszelkimi szlakami pieszymi, zwłaszcza chodnikami oraz na prawie swobodnego dostępu do infrastruktury osiedlowej, w szczególności infrastruktury rekreacyjnej, małej architektury, skwerów, zjeżdżalni, ławek – na rzecz każdoczesnego właściciela Nieruchomości, objętej księgą wieczystą nr KR1P/00683687/5 ("**Służebność Gruntowa 14**").----------

XVII. nieodpłatna i nieograniczona w czasie **służebność gruntowa** obciążająca nieruchomość objętą księgą wieczystą numer KR1P/00368106/5 (działka nr 261/2), polegająca na tym, że każdoczesny właściciel nieruchomości obciążonej jest pozbawiony prawa do jej ogrodzenia jakimikolwiek ogrodzeniami lub barierami, uniemożliwiającymi lub utrudniającymi dostęp z dróg lub innych nieruchomości graniczących z nieruchomością obciążoną, względnie dostęp do elementów infrastruktury takiej, jak: urządzenia lub przestrzenie rekreacyjne, mała architektura, skwery, ławki (co jednak nie dotyczy ogrodzeń ogródków przydomowych/przylokalowych z siatki panelowej do wysokości 120 cm) ławek – na rzecz każdoczesnego właściciela Nieruchomości, objętej księgą wieczystą nr KR1P/00683687/5 ("**Służebność Gruntowa 15**").----------

XVIII. ustanawia nieodpłatna i nieograniczona w czasie **służebność gruntowa** obciążająca nieruchomość objętą księgą wieczystą numer KR1P/00368106/5 (działka nr 261/2), polegająca na tym, że każdoczesny właściciel lub użytkownik wieczysty Nieruchomości władnącej uprawniony jest do przeprowadzenia instalacji zasilania oświetlenia drogowego i oświetlenia elementów małej architektury, w tym podłączenia zasilania do stacji trafo zlokalizowanej na nieruchomości obciążonej, jak również do pomieszczenia lub pomieszczeń elektrycznych w budynku zlokalizowanym na nieruchomości obciążonej, celem zapewnienia odpowiedniego oświetlenia Nieruchomości władnącej – na rzecz każdoczesnego właściciela Nieruchomości, objętej księgą wieczystą nr KR1P/00683687/5 ("**Służebność Gruntowa 16**").----------

XIX. nieodpłatna i nieograniczona w czasie **służebność gruntowa** obciążająca nieruchomość objętą księgą wieczystą numer KR1P/00368106/5 (działka nr 261/2), polegająca na prawie posadowienia i eksploatacji wszelkiej infrastruktury związanej z odwodnieniem, w szczególności sieci lub przyłączy kanalizacji opadowej i związanych z nią urządzeń oraz odprowadzenia wód do kanalizacji opadowej na nieruchomości obciążonej, jak również na uprawnieniu do korzystania z tej infrastruktury i do dostępu do nieruchomości obciążonej celem wykonania przyłączenia do sieci lub przyłączy, remontów, napraw, modernizacji, rozbudowy i przebudowy powyższej infrastruktury, zwłaszcza sieci lub przyłączy kanalizacji opadowej, wykonania wszelkich robót projektowych oraz wszelkich robót budowlanych z tą infrastrukturą odwadniającą związanych, zwłaszcza celem umożliwienia współwłaścicielom Nieruchomości władnącej swobodnego odprowadzenia wód opadowych – na rzecz każdoczesnego właściciela Nieruchomości, objętej księgą wieczystą nr KR1P/00683687/5 ("**Służebność Gruntowa 17**").----------

XX. nieodpłatna i nieograniczona w czasie **służebność gruntowa** obciążająca nieruchomość objętą księgą wieczystą numer KR1P/00368106/5 (działka nr 261/2), polegająca na tym, że każdoczesny właściciel Nieruchomości władnącej uprawniony będzie do przeprowadzenia przez nieruchomość obciążoną infrastruktury związanej z zasilaniem elektrycznym podstawowym lub rezerwowym, względnie zasilaniem placu budowy, w tym sieci lub przyłączy energetycznych, w szczególności – do podłączenia się do stacji trafo, złączy kablowych lub rozdzielni na nieruchomości obciążonej i stałego korzystania ze stacji trafo, złączy kablowych lub rozdzielni, również w budynku zlokalizowanym na nieruchomości obciążonej, celem zapewnienia zasilania podstawowego lub rezerwowego względnie zasilania placu budowy dla obiektów zlokalizowanych na nieruchomości władnącej, jak również uprawniony będzie do

korzystania z tej infrastruktury i do dostępu do nieruchomości obciążonej celem wykonania podłączenia do stacji trafo, złączy kablowych lub rozdzielni na nieruchomości obciążonej, remontów, napraw, modernizacji, rozbudowy i przebudowy infrastruktury związanej z zasilaniem elektrycznym podstawowym lub rezerwowym względnie zasilaniem placu budowy, wykonania wszelkich robót projektowych oraz wszelkich robót budowlanych z tą infrastrukturą związanych – na rzecz każdoczesnego właściciela Nieruchomości, objętej księgą wieczystą nr KR1P/00683687/5 ("**Służebność Gruntowa 18**").----------

XXI. nieodpłatna i nieograniczona w czasie **służebność gruntowa** obciążająca nieruchomość objętą księgą wieczystą numer KR1P/00368106/5 (działka nr 261/2), polegająca na tym, że każdoczesny właściciel nieruchomości władnącej uprawniony będzie do przeprowadzenia przez nieruchomość obciążoną infrastruktury niskoprądowej (w szczególności sieci i przyłączy teletechnicznych lub domofonowych) oraz korzystania z urządzeń i sieci niskoprądowych (w szczególności teletechnicznych lub domofonowych) znajdujących się na Nieruchomości, jak również uprawniony będzie do korzystania z tej infrastruktury i do dostępu do Nieruchomości celem wykonania remontów, napraw, modernizacji, rozbudowy i przebudowy infrastruktury związanej z siecią niskoprądową (w tym – siecią teletechniczną lub domofonową), wykonania wszelkich robót projektowych oraz wszelkich robót budowlanych z tą infrastrukturą związanych – na rzecz każdoczesnego właściciela Nieruchomości, objętej księgą wieczystą nr KR1P/00683687/5 ("**Służebność Gruntowa 19**").----------

XXII. nieodpłatna i nieograniczona w czasie **służebność gruntowa** obciążająca nieruchomość objętą księgą wieczystą numer KR1P/00368106/5 (działka nr 261/2), polegająca na tym, że każdoczesny właściciel Nieruchomości władnącej uprawniony będzie do przeprowadzenia przez nieruchomość obciążoną wszelkiej infrastruktury związanej z wodociągiem lub kanalizacją sanitarną, w szczególności sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej, przyłączy tych sieci lub instalacji, przepompowni i studzienek kanalizacyjnych, jak również uprawniony będzie do korzystania z tej infrastruktury i do dostępu do nieruchomości obciążonej celem wykonania remontów, napraw i modernizacji, rozbudowy i przebudowy infrastruktury związanej z wodociągiem lub kanalizacją sanitarną, wykonania wszelkich robót projektowych oraz wszelkich robót budowlanych z tą infrastrukturą związanych – na rzecz każdoczesnego właściciela Nieruchomości, objętej księgą wieczystą nr KR1P/00683687/5 ("**Służebność Gruntowa 20**").----------

XXIII. nieodpłatna i nieograniczona w czasie **służebność gruntowa** obciążająca nieruchomość objętą księgą wieczystą numer KR1P/00368106/5 (działka nr 261/2), polegająca na prawie zamieszczenia na nieruchomości obciążonej, w miejscu oznaczonym na Załączniku nr 11 do niniejszego aktu kolorem pomarańczowym, oznaczeń reklamowych lub kierunkowych, określających położenie lokali usługowych (map świetlnych, totemów, szyldów, kierunkowskazów lub innych znaków w ramach identyfikacji wizualnej) i korzystania z nich – na rzecz: ----------

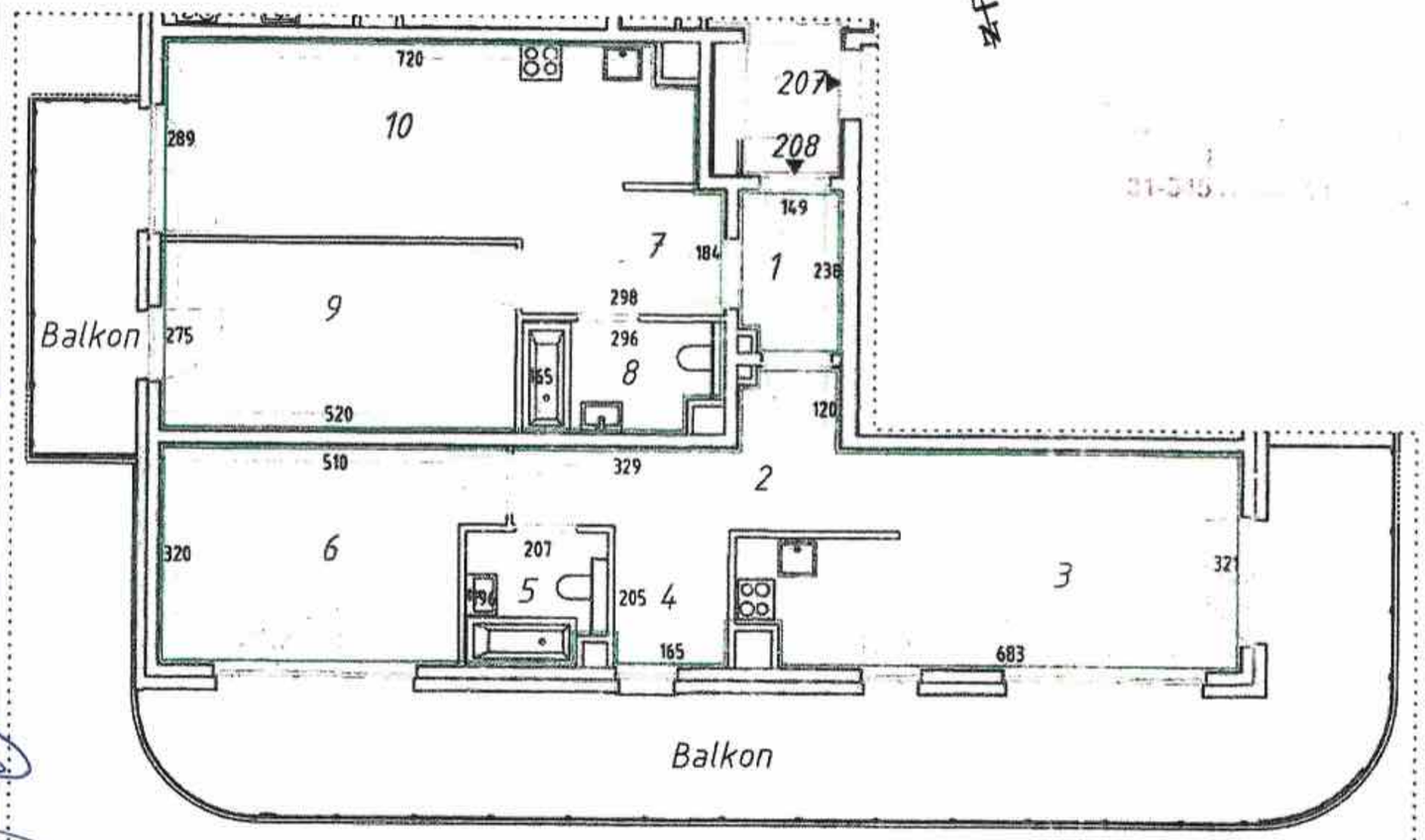
- każdoczesnego właściciela Lokalu Usługowego LU1 znajdującego się na parterze budynku przy ulicy Puszkarskiej nr 7N, którego odrębna własność została ustanowiona zgodnie z ust. VI pkt 1 niniejszego aktu i dla którego założona zostanie nowa księga wieczysta, zgodnie z wnioskiem złożonym na podstawie niniejszego aktu, ----------
- każdoczesnego właściciela Lokalu Usługowego LU2 znajdującego się na parterze budynku przy ulicy Puszkarskiej nr 7N, którego odrębna własność została ustanowiona zgodnie z ust. VI pkt 2 niniejszego aktu i dla którego założona zostanie nowa księga wieczysta, zgodnie z wnioskiem złożonym na podstawie niniejszego aktu, ----------

("**Służebność Gruntowa 21**").----------

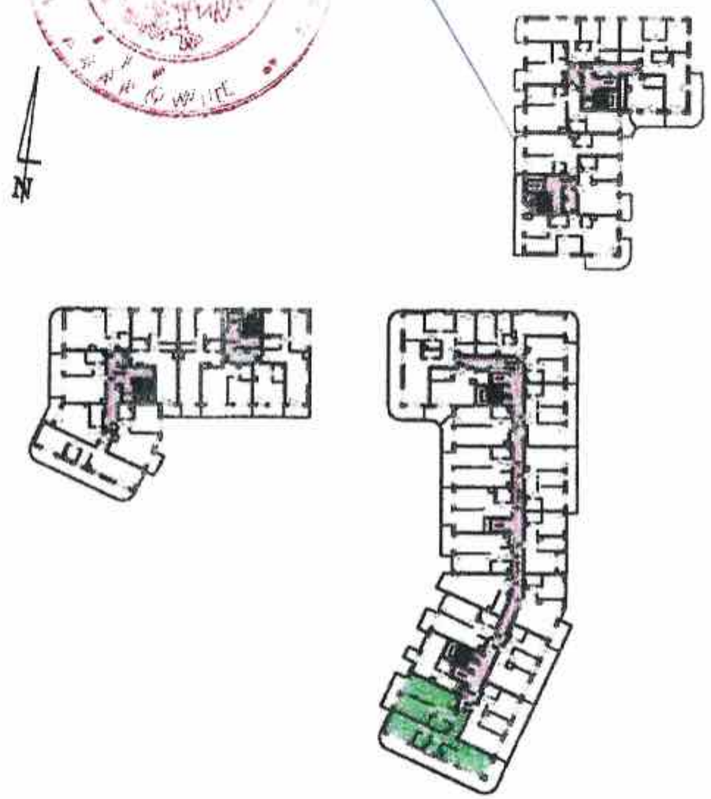
Pusta strona

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z GARAŻEM PODZIEMNYM
Kraków, ul. Puszkarska 7N
Lokal mieszkalny nr: 208
Kondygnacja: II - Piętro I

SKALA 1:120



Skala 1:2000



Oświadczam, że opracowanie jest zgodne ze stanem faktycznym na dzień 23.03.2026 r.

Pomierzył:
GEODETA UPRAWNIONY
mgr inż. Krzysztof Chabros
Świadectwo Nr 9637 Zakr 11,4
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa

Autor opracowania:
mgr inż. Tomasz Pietrzak
Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
nr ewid. MAP/0419/OWOK/12

Nr sprawy AU-5341/320/2026
Załącznik do zatwierdzenia
z dnia 2026-05-11
Nr 5407/2026

Legenda
- obrys lokalu mieszkalnego
- obrys części wspólnej budynku
- wejście do lokalu
- wejście do budynku
- oddzielenie funkcji pomieszczenia
- armatura sanitarna/kuchenna

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA LOKALU
O PRZEZNACZENIU MIESZKALNYM: 99.09m²

Ściany wydzielające lokal są ścianami trwałymi murowane i żelbetowe.
Dojście i dojazd do lokalu o przeznaczeniu mieszkalnym prowadzi z terenu w użytkowaniu wspólnym i części wspólnych budynku.
Lokal posiada indywidualne opomiarowanie i licznik elektryczny.
Lokal został wyposażony w wentylację mechaniczną.

208		99.09 m2
NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA [m2]
1	PRZEDSIONEK	3.48 m2
2	PRZEDPOKÓJ 1	8.37 m2
3	POKOJ DZIENNY Z ANEKSEM KUCHENNYM 1	20.44 m2
4	GARDEROBA	3.33 m2
5	ŁAZIENKA 1	3.86 m2
6	POKÓJ 1	14.92 m2
7	PRZEDPOKÓJ 2	4.38 m2
8	ŁAZIENKA 2	4.59 m2
9	POKÓJ 2	14.32 m2
10	POKÓJ DZIENNY Z ANEKSEM KUCHENNYM 2	21.40 m2

ZAŁĄCZNIK 5

Pusta strona

B1.-1.K.1.	Komórka lokatorska	3,76
B1.-1.K.2.	Komórka lokatorska	3,99
B1.-1.K.3.	Komórka lokatorska	4,79
B1.-1.K.4.	Komórka lokatorska	4,86
B1.-1.K.5.	Komórka lokatorska	4,80
B1.-1.K.6.	Komórka lokatorska	3,19
B1.-1.K.7.	Komórka lokatorska	8,25
B1.-1.K.8.	Komórka lokatorska	7,08
B2.-1.K.9.	Komórka lokatorska	9,56
C1.-1.K.10.	Komórka lokatorska	3,06
C1.-1.K.11.	Komórka lokatorska	3,00
C1.-1.K.12.	Komórka lokatorska	2,95
C1.-1.K.13.	Komórka lokatorska	2,64
C1.-1.K.14.	Komórka lokatorska	2,52
C1.-1.K.15.	Komórka lokatorska	2,56
C2.-1.K.16.	Komórka lokatorska	2,30
C2.-1.K.17.	Komórka lokatorska	2,90
D1.-1.K.19.	Komórka lokatorska	5,53
D1.-1.K.20.	Komórka lokatorska	5,25
D1.-1.K.21.	Komórka lokatorska	4,18
D1.-1.K.22.	Komórka lokatorska	5,37
D1.-1.K.23.	Komórka lokatorska	4,05
D1.-1.K.24.	Komórka lokatorska	5,09
D2.-1.K.18.	Komórka lokatorska	3,64
D2.-1.K.25.	Komórka lokatorska	4,37
D2.-1.K.26.	Komórka lokatorska	5,75
D2.-1.K.27.	Komórka lokatorska	3,62
D2.-1.K.28.	Komórka lokatorska	2,44
D2.-1.K.29.	Komórka lokatorska	2,53
D2.-1.K.30.	Komórka lokatorska	4,54
D2.-1.K.31.	Komórka lokatorska	3,03
D2.-1.K.32.	Komórka lokatorska	2,91
D2.-1.K.33.	Komórka lokatorska	4,03
D2.-1.K.34.	Komórka lokatorska	2,73
D2.-1.K.35.	Komórka lokatorska	2,72
D2.-1.K.36.	Komórka lokatorska	2,67
D2.-1.K.37.	Komórka lokatorska	2,72
D2.-1.K.38.	Komórka lokatorska	2,94
D2.-1.K.39.	Komórka lokatorska	2,68
D2.-1.K.40.	Komórka lokatorska	3,04

D2.-1.B1.	Boks rowerowy	3,13
D2.-1.B2.	Boks rowerowy	2,84
D2.-1.B3.	Boks rowerowy	2,81
D2.-1.B4.	Boks rowerowy	2,77
D2.-1.B5.	Boks rowerowy	2,77
D2.-1.B6.	Boks rowerowy	2,77
D2.-1.B7.	Boks rowerowy	2,76
D2.-1.B8.	Boks rowerowy	2,70
D2.-1.B9.	Boks rowerowy	2,73
D2.-1.B10.	Boks rowerowy	2,68
D2.-1.B11.	Boks rowerowy	2,66
D2.-1.B12.	Boks rowerowy	2,72
D2.-1.B13.	Boks rowerowy	2,71
D2.-1.B14.	Boks rowerowy	2,69
D2.-1.B15.	Boks rowerowy	2,63
D2.-1.B16.	Boks rowerowy	2,67
D2.-1.B17.	Boks rowerowy	2,67

ul. Puszkarska 7N

ZAŁĄCZNIK 6A

Pusta strona

RZUT GARAŻU PODZIEMNEGO
KONDYGNACJA -1 cz.2
ul. Puszkarska 7N

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI KOMÓREK LOKATORSKICH		
Nr pomieszczenia	*Rodzaj pomieszczenia*	*Powierzchnia [m2]*
B1.-1.K.1.	Komórka lokatorska	3,76
B1.-1.K.2.	Komórka lokatorska	3,99
B1.-1.K.3.	Komórka lokatorska	4,79
B1.-1.K.4.	Komórka lokatorska	4,86
B1.-1.K.5.	Komórka lokatorska	4,80
B1.-1.K.6.	Komórka lokatorska	3,19
B1.-1.K.7.	Komórka lokatorska	8,25
B1.-1.K.8.	Komórka lokatorska	7,08
B2.-1.K.9.	Komórka lokatorska	9,56
C1.-1.K.10.	Komórka lokatorska	3,06
C1.-1.K.11.	Komórka lokatorska	3,00
C1.-1.K.12.	Komórka lokatorska	2,95
C1.-1.K.13.	Komórka lokatorska	2,64
C1.-1.K.14.	Komórka lokatorska	2,52
C1.-1.K.15.	Komórka lokatorska	2,56
C2.-1.K.16.	Komórka lokatorska	2,30
C2.-1.K.17.	Komórka lokatorska	2,90
D1.-1.K.19.	Komórka lokatorska	5,53
D1.-1.K.20.	Komórka lokatorska	5,25
D1.-1.K.21.	Komórka lokatorska	4,18
D1.-1.K.22.	Komórka lokatorska	5,37
D1.-1.K.23.	Komórka lokatorska	4,05
D1.-1.K.24.	Komórka lokatorska	5,09
D2.-1.K.18.	Komórka lokatorska	3,64
D2.-1.K.25.	Komórka lokatorska	4,37
D2.-1.K.26.	Komórka lokatorska	5,75
D2.-1.K.27.	Komórka lokatorska	3,62
D2.-1.K.28.	Komórka lokatorska	2,44
D2.-1.K.29.	Komórka lokatorska	2,53
D2.-1.K.30.	Komórka lokatorska	4,54
D2.-1.K.31.	Komórka lokatorska	3,03
D2.-1.K.32.	Komórka lokatorska	2,91
D2.-1.K.33.	Komórka lokatorska	4,03
D2.-1.K.34.	Komórka lokatorska	2,73
D2.-1.K.35.	Komórka lokatorska	2,72
D2.-1.K.36.	Komórka lokatorska	2,67
D2.-1.K.37.	Komórka lokatorska	2,72
D2.-1.K.38.	Komórka lokatorska	2,94
D2.-1.K.39.	Komórka lokatorska	2,68
D2.-1.K.40.	Komórka lokatorska	3,04

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI BOKSÓW		
Nr pomieszczenia	*Rodzaj pomieszczenia*	*Powierzchnia [m2]*
C3.-1.B1.	Boks rowerowy	3,12
D2.-1.B2.	Boks rowerowy	2,84
D2.-1.B3.	Boks rowerowy	2,81
D2.-1.B4.	Boks rowerowy	2,77
D2.-1.B5.	Boks rowerowy	2,77
D2.-1.B6.	Boks rowerowy	2,77
D2.-1.B7.	Boks rowerowy	2,76
D2.-1.B8.	Boks rowerowy	2,70
D2.-1.B9.	Boks rowerowy	2,73
D2.-1.B10.	Boks rowerowy	2,68
D2.-1.B11.	Boks rowerowy	2,66
D2.-1.B12.	Boks rowerowy	2,72
D2.-1.B13.	Boks rowerowy	2,71
D2.-1.B14.	Boks rowerowy	2,69
D2.-1.B15.	Boks rowerowy	2,63
D2.-1.B16.	Boks rowerowy	2,67
D2.-1.B17.	Boks rowerowy	2,67

ZAŁĄCZNIK 6A

Pusta strona

RZUT GARAŻU BUDYNKU B,C,D
KONDYGNACJA -2 cz.1
ul. Puszkarska 7N

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI KOMÓREK LOKATORSKICH		
Nr pomieszczenia	Rodzaj pomieszczenia	Powierzchnia [m2]
C1.-2.K.1.	Komórka lokatorska	3,19
C1.-2.K.2.	Komórka lokatorska	3,09
C1.-2.K.3.	Komórka lokatorska	3,30
C1.-2.K.4.	Komórka lokatorska	3,21
C2.-2.K.5.	Komórka lokatorska	3,70
C3.-2.K.6.	Komórka lokatorska	2,58
C3.-2.K.7.	Komórka lokatorska	2,77
C3.-2.K.8.	Komórka lokatorska	2,89
C3.-2.K.9.	Komórka lokatorska	3,36
C3.-2.K.10.	Komórka lokatorska	7,22
C3.-2.K.11.	Komórka lokatorska	4,89
C3.-2.K.12.	Komórka lokatorska	8,26
C3.-2.K.13.	Komórka lokatorska	6,00
C3.-2.K.14.	Komórka lokatorska	5,48
C3.-2.K.15.	Komórka lokatorska	4,96
C3.-2.K.16.	Komórka lokatorska	6,07
C3.-2.K.17.	Komórka lokatorska	3,66
C3.-2.K.18.	Komórka lokatorska	3,41
D1.-2.K.19.	Komórka lokatorska	5,49
D1.-2.K.20.	Komórka lokatorska	3,89
D1.-2.K.21.	Komórka lokatorska	3,87
D1.-2.K.22.	Komórka lokatorska	3,25
D1.-2.K.23.	Komórka lokatorska	4,17
D1.-2.K.24.	Komórka lokatorska	5,93
D1.-2.K.25.	Komórka lokatorska	7,33
D1.-2.K.26.	Komórka lokatorska	3,10
D1.-2.K.27.	Komórka lokatorska	4,49
D1.-2.K.28.	Komórka lokatorska	4,08
D1.-2.K.29.	Komórka lokatorska	2,56

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI BOKSÓW		
Nr pomieszczenia	Rodzaj pomieszczenia	Powierzchnia [m2]
B2.-2.B1.	Boks rowerowy	2,83
D2. 2.B2.	Boks rowerowy	2,88
D2.-2.B3.	Boks rowerowy	2,83
D2.-2.B4.	Boks rowerowy	2,86
D2.-2.B5.	Boks rowerowy	2,85
D2.-2.B6.	Boks rowerowy	2,86
D2.-2.B7.	Boks rowerowy	2,83
D2.-2.B8.	Boks rowerowy	2,95
D2.-2.B9.	Boks rowerowy	2,86
D2.-2.B10.	Boks rowerowy	2,84
D2.-2.B11.	Boks rowerowy	2,80
D2.-2.B12.	Boks rowerowy	2,85
D2.-2.B13.	Boks rowerowy	2,78
D2.-2.B14.	Boks rowerowy	2,80
D2.-2.B15.	Boks rowerowy	2,79
D2.-2.B16.	Boks rowerowy	2,84
D2.-2.B17.	Boks rowerowy	2,76

ZAŁĄCZNIK 6B

Pusta strona

ZAŁĄCZNIK
RZUT GARAŻU BUDYNKU B,C,D
KONDYGNACJA -2 cz.2
ul. Puszkarska 7N

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI KOMÓREK LOKATORSKICH		
Nr pomieszczenia	*Rodzaj pomieszczenia*	*Powierzchnia [m2]*
C1.-2.K.1.	Komórka lokatorska	3,19
C1.-2.K.2.	Komórka lokatorska	3,09
C1.-2.K.3.	Komórka lokatorska	3,30
C1.-2.K.4.	Komórka lokatorska	3,21
C2.-2.K.5.	Komórka lokatorska	3,70
C3.-2.K.6.	Komórka lokatorska	2,58
C3.-2.K.7.	Komórka lokatorska	2,77
C3.-2.K.8.	Komórka lokatorska	2,89
C3.-2.K.9.	Komórka lokatorska	3,36
C3.-2.K.10.	Komórka lokatorska	7,22
C3.-2.K.11.	Komórka lokatorska	4,89
C3.-2.K.12.	Komórka lokatorska	8,26
C3.-2.K.13.	Komórka lokatorska	6,00
C3.-2.K.14.	Komórka lokatorska	5,48
C3.-2.K.15.	Komórka lokatorska	4,96
C3.-2.K.16.	Komórka lokatorska	6,07
C3.-2.K.17.	Komórka lokatorska	3,66
C3.-2.K.18.	Komórka lokatorska	3,41
D1.-2.K.19.	Komórka lokatorska	5,49
D1.-2.K.20.	Komórka lokatorska	3,89
D1.-2.K.21.	Komórka lokatorska	3,87
D1.-2.K.22.	Komórka lokatorska	3,25
D1.-2.K.23.	Komórka lokatorska	4,17
D1.-2.K.24.	Komórka lokatorska	5,93
D1.-2.K.25.	Komórka lokatorska	7,33
D1.-2.K.26.	Komórka lokatorska	3,10
D1.-2.K.27.	Komórka lokatorska	4,49
D1.-2.K.28.	Komórka lokatorska	4,08
D1.-2.K.29.	Komórka lokatorska	2,56

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI BOKSÓW		
Nr pomieszczenia	*Rodzaj pomieszczenia*	*Powierzchnia [m2]*
B2.-2.B1.	Boks rowerowy	2,83
D2.-2.B2.	Boks rowerowy	2,88
D2.-2.B3.	Boks rowerowy	2,83
D2.-2.B4.	Boks rowerowy	2,86
D2.-2.B5.	Boks rowerowy	2,85
D2.-2.B6.	Boks rowerowy	2,86
D2.-2.B7.	Boks rowerowy	2,83
D2.-2.B8.	Boks rowerowy	2,95
D2.-2.B9.	Boks rowerowy	2,86
D2.-2.B10.	Boks rowerowy	2,84
D2.-2.B11.	Boks rowerowy	2,80
D2.-2.B12.	Boks rowerowy	2,85
D2.-2.B13.	Boks rowerowy	2,78
D2.-2.B14.	Boks rowerowy	2,80
D2.-2.B15.	Boks rowerowy	2,79
D2.-2.B16.	Boks rowerowy	2,84
D2.-2.B17.	Boks rowerowy	2,76

ZAŁĄCZNIK 6B

Pusta strona

ZAŁĄCZNIK

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU - ETAP B,C,D
ul. Puszkarska 7N

263/27
263/29
263/34
263/35
263/20
263/19
235/66
235/67
261/2
17/2
18/2
23/5
69/11
68/9
251/22

ULICA PUSZKARSKA

B
C
D
PZ
SM
SAT
TR/FC
TR/FO

12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
14
13

N

Legenda:

- ZAKRES NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. PUSZKARSKIEJ 7N
- POŁOŻENIE WJAZDU NA NIERUCHOMOŚĆ
- WEJŚCIA DO BUDYNKU
- WEJŚCIA DO POMIESZCZEŃ GROMADZENIA ODPADÓW
- U WEJŚCIA DO LOKALI USŁUGOWYCH
- WJAZD/WYJAZD Z GARAŻU PODZIEMNEGO
- OBRYS OGRÓDKÓW LOKATORSKICH
- OBRYS GARAŻU PODZIEMNEGO
- SM MIEJSCE GROMADZENIA ODPADÓW STAŁYCH
- PZ PLAC ZABAW
- SŁUŻEBNOŚĆ DROGI WEWNĘTRZNEJ
- SZLABAN NA WJEŹDZIE NA DROGĘ WEWNĘTRZNĄ

ZAŁĄCZNIK 7

Pusta strona

Akt ten odczytano, przetłumaczono na język angielski, przyjęto i podpisano.---------
Na oryginale własnoręczne podpisy stawających i notariusza. ----------

KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE
UL. JÓZEFA FRIEDLEINA 7/11
Anna Paszkiewicz Bartłomiej Zeman
spółka cywilna
Tel. 12 421 88 55, 12 421 88 99
anna.paszkiewicz@kin.pl, bartlomiej.zeman@kin.pl

Repertorium A nr 5644/2026.----------
Wypis ten wydano STAWAJĄCYM. ----------
Pobrano tytułem wynagrodzenia za dokonanie czynności notarialnej na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 roku, poz. 1566) kwotę 50,00 zł, oraz podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 i 146ef ustawy z dnia 11 marca 2004 roku (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 roku, poz. 775 ze zm.) w stawce 23% w kwocie 11,50 zł. ----------
Łącznie pobrano: 61,50 zł. ----------
Kraków, dnia czternastego sierpnia dwa tysiące dwudziestego szóstego roku (14-08-2026 r.). ----------

Bartłomiej Zeman
NOTARIUSZ